

**Università degli studi La Sapienza
Corso di laurea in Filosofia e Intelligenza
Artificiale**

**DIRITTO ALL'OPACITÀ NELL'ERA DEGLI
ALGORITMI:
UNA LETTURA CRITICA DI GDPR, AI ACT E
DELLE TENSIONI TRA TRASPARENZA,
CONTROLLO E AUTONOMIA.**

Alessia Maria Marica
Matricola: 2067540
Anno accademico: 2024/2025
Docente: Prof. Massimo Mecella

Sommario

1. IL CONCETTO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	4
1.1. Evoluzione storica e culturale della privacy	4
1.2. Dati personali e dati sensibili: definizione, differenze e implicazioni	5
1.3. Principi fondamentali del trattamento dei dati personali.....	6
1.4. Privacy by design e by default.....	8
2. IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI: GDPR	9
2.1. Finalità e ambito di applicazione	9
2.2. I soggetti coinvolti: titolare, responsabile, interessato	10
2.3. Gli articoli chiave	11
2.4. DPIA e principio di accountability	12
2.5. Sanzioni e impatto sull'organizzazione.....	13
3. L'AI ACT E LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	14
3.1. Origini e obiettivi dell'AI Act	15
3.2. La piramide del rischio	16
3.3. Obblighi e responsabilità per i sistemi ad alto rischio	17
3.4. I tre pilastri della governance: trasparenza, auditing e controllo umano.....	18
4. GDPR E AI ACT: CONVERGENZE, TENSIONI, PROSPETTIVE GLOBALI	19
4.1. Architettura comune: approccio basato sul rischio	20
4.2. Principi condivisi ma divergenti: by design, accountability, proportionality	21
4.3. Contraddizioni e ambiguità: tra trasparenza e controllo	22
4.4. Sguardo comparato: il modello europeo e le alternative globali	23
4.5. Tensioni normative e possibili convergenze future.....	24
5. IL DIRITTO ALL'OPACITÀ: UNA CRITICA FILOSOFICA ALLA TRASPARENZA NORMATIVA	24
5.1. Il diritto all'opacità secondo Glissant: tra libertà umana e complessità algoritmica	25
5.2. La trasparenza come dominio: Byung-Chul Han	26
5.3. Limiti epistemologici dell'AI.....	27
5.4. Tecnica, potere e sorveglianza: Ellul, Foucault, Zuboff	28
6. CASO STUDIO: CLEARVIEW AI, RICONOSCIMENTO FACCIALE E DIRITTO ALL'OPACITÀ	29
6.1. Clearview AI: un caso di sorveglianza algoritmica	29
6.2. Simulazione DPIA sul caso Clearview AI.....	29

6.3. Violazioni normative e crisi del modello Europeo	33
7. CONCLUSIONI	34
BIBLIOGRAFIA.....	37

1. IL CONCETTO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Viviamo in un'epoca in cui la protezione dei dati personali è diventata uno dei pilastri fondamentali della nostra cittadinanza contemporanea. L'avvento di tecnologie sempre più sofisticate, soprattutto quelle legate all'intelligenza artificiale e ai big data, ha trasformato radicalmente il modo in cui le nostre informazioni personali vengono gestite e utilizzate. Questo cambiamento ci costringe a ripensare profondamente cosa significhi avere un'identità digitale, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche culturale ed etico. In questo senso, si parla sempre più spesso di “cittadinanza digitale”: la capacità di ogni individuo di accedere in modo consapevole, critico e sicuro ai servizi digitali, proteggendo i propri dati e partecipando attivamente alla vita pubblica attraverso gli strumenti digitali. Si tratta di una dimensione emergente dei diritti civili, che richiede alfabetizzazione, responsabilità e tutele adeguate.

In questo capitolo si esplora come si è evoluto nel tempo il concetto di privacy, cercando di chiarire la differenza tra dati personali e sensibili. Vengono analizzati poi i principi fondamentali che oggi regolano il trattamento dei nostri dati e i meccanismi di protezione preventiva introdotti dal GDPR, come la privacy by design e by default. Questo inquadramento teorico servirà come base per confrontare successivamente il quadro normativo europeo con l'AI Act e per sviluppare le riflessioni critiche che seguiranno (*Batini, 2021*).

1.1. Evoluzione storica e culturale della privacy

Il concetto di privacy ha attraversato una trasformazione profonda nel corso della storia, evolvendo di pari passo con il progresso tecnologico e i cambiamenti nelle relazioni tra individui, istituzioni e forme di potere. Nelle società premoderne, la sfera privata era sostanzialmente un privilegio riservato alle classi sociali più elevate. È solo con l'emergere dello Stato moderno e la diffusione della stampa, della burocrazia e dell'idea di cittadinanza che l'individuo ha iniziato ad acquisire diritti soggettivi sempre più articolati, tra cui quello alla riservatezza.

La prima definizione moderna del diritto alla privacy risale al celebre articolo di Warren e Brandeis, *The Right to Privacy* (1890) (*Brandeis & Warren, 1890*), dove viene descritta come "il diritto di essere lasciati soli". In questa concezione iniziale, la privacy rappresentava essenzialmente uno strumento di difesa dell'intimità individuale contro intrusioni indebite, principalmente da parte dei media o di attori pubblici.

Tuttavia, con l'avvento delle tecnologie digitali, questa visione piuttosto statica si è rivelata inadeguata. La digitalizzazione ha reso possibile raccogliere, incrociare e analizzare in tempo reale quantità enormi di informazioni personali, trasformando la privacy in un fenomeno dinamico che si intreccia inevitabilmente con le logiche dell'economia dei dati e della sorveglianza algoritmica.

Come evidenzia Carlo Batini nel primo volume dell'*Enciclopedia dei dati digitali*, i dati rappresentano oggi "una finestra sul mondo", e per questo motivo l'alfabetizzazione sui dati è diventata una condizione indispensabile per partecipare consapevolmente alla società digitale (*Batini, 2021*). In questa prospettiva, la privacy non è più soltanto un diritto da difendere passivamente, ma diventa una competenza da esercitare attivamente, che si fonda sulla nostra capacità di comprendere e gestire le informazioni che ci riguardano. Batini sottolinea quanto sia

fondamentale interrogarsi sul significato, sulla qualità e sulla provenienza dei dati che alimentano i sistemi digitali, poiché questi determinano le nostre scelte, i nostri accessi, le nostre opportunità e, purtroppo, anche le discriminazioni che possiamo subire.

L'idea di privacy si è quindi evoluta da una nozione essenzialmente passiva ("essere lasciati soli") verso una forma di autodeterminazione informativa, ovvero la possibilità concreta di decidere quali dati fornire, a chi, per quali scopi e con quali garanzie. Questo cambiamento ha portato alla nascita di un vero e proprio diritto alla protezione dei dati personali, inteso non solo come tutela dell'intimità, ma come diritto fondamentale alla dignità, alla libertà e alla partecipazione equa alla società digitale (*Unione Europea, 2000*).

Le prime risposte normative a questa nuova esigenza emergono in Europa già negli anni '70, con la legge tedesca sulla protezione dei dati (1970), e successivamente con la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa (1981), che rappresenta uno dei primi strumenti internazionali vincolanti in materia (*Consiglio d'Europa, 1981*). Queste norme hanno gettato le basi per l'attuale quadro europeo, che ha trovato la sua massima espressione nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR; *Regolamento (UE) 2016/679*), il quale riconosce la protezione dei dati come diritto fondamentale dell'Unione (*Unione Europea, 2000*).

È importante sottolineare che il diritto alla protezione dei dati personali è oggi sancito a livello costituzionale dall'Articolo 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), che dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009) ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati (*Unione Europea, 2000*). Il GDPR rappresenta quindi l'applicazione normativa concreta di questo diritto fondante, trasformandolo in obblighi vincolanti per tutti i soggetti, sia pubblici che privati.

In definitiva, la privacy nell'era digitale non può più essere ridotta a una dimensione meramente privata o individuale. Essa rappresenta un pilastro della cittadinanza digitale, un diritto che ha ormai assunto una dimensione collettiva e costituisce un terreno di continua negoziazione tra sviluppo tecnologico, diritti umani e dinamiche di potere.

1.2. Dati personali e dati sensibili: definizione, differenze e implicazioni

Nel contesto normativo europeo, il GDPR definisce con chiarezza cosa si intende per dato personale e dato sensibile, distinguendo tra diverse tipologie di informazioni in base al loro impatto potenziale sui diritti e sulle libertà delle persone. Questa distinzione è fondamentale per comprendere le diverse misure di tutela richieste per ciascuna categoria e per garantire un trattamento proporzionato, conforme ai principi di necessità, minimizzazione e finalità specifica.

Secondo l'articolo 4, paragrafo 1 del GDPR, i dati personali sono "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile", anche indirettamente, mediante riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione o uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona. Si tratta di una definizione molto ampia, che include anche dati apparentemente innocui come l'indirizzo IP, le preferenze di acquisto o le abitudini di navigazione, nella misura in cui consentono una re-identificazione del soggetto.

I dati sensibili, invece — definiti all'art. 9 del GDPR come "categorie particolari di dati personali" — comprendono informazioni che rivelano l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona. Questi dati godono di una tutela rafforzata perché la loro diffusione indebita può provocare discriminazioni gravi, marginalizzazione sociale o violazioni profonde della dignità individuale.

Come osserva Batini (2021), la classificazione dei dati non può essere considerata una mera operazione tecnica: essa riflette scelte di valore e presuppone una valutazione attenta della loro qualità semantica, del livello di granularità e del potenziale di correlazione con altri insiemi informativi. In particolare, i dati sensibili, per la loro alta intensità informativa e per la possibilità di generare profili comportamentali o biometrici, rappresentano un rischio elevato per la privacy individuale se non trattati in conformità a criteri rigorosi di sicurezza, trasparenza e consenso esplicito.

Questa distinzione non è solo giuridica, ma anche epistemologica e tecnologica: l'accresciuta capacità delle piattaforme digitali di incrociare dati, inferire informazioni implicite e generare modelli predittivi rende infatti sempre più sfumata la linea tra dato "personale" e "sensibile". Un dato banale, come la geolocalizzazione in tempo reale, può — se aggregato — rivelare orientamenti religiosi (attraverso la visita a luoghi di culto), condizioni mediche (tramite la frequentazione di strutture sanitarie) o preferenze sessuali. In questo senso, Paul Ohm (2010) ha parlato del "fallimento dell'anonimizzazione", mostrando come anche i dati non direttamente identificabili possano diventare sensibili quando incrociati con altre fonti di informazione. Secondo Ohm, qualsiasi dato, in un contesto sufficientemente ricco, può contribuire a ricostruire l'identità di una persona: per questo motivo, la tradizionale distinzione normativa tra dato personale e sensibile risulta sempre meno adeguata nelle pratiche digitali contemporanee (Paul Ohm, 2010).

L'approccio di Ohm rafforza l'idea che sia necessario superare la dicotomia rigida tra dato personale e sensibile, a favore di una classificazione dinamica e contestuale, fondata sul concetto di rischio d'uso e capacità inferenziale del dato stesso.

In quest'ottica, la protezione dei dati non è solo una questione di etichette giuridiche, ma una sfida continua di governance dell'informazione, nella quale diventa fondamentale anche il ruolo della qualità dei dati: accuratezza, completezza, attualità e interpretabilità sono tutti criteri che concorrono a determinare il livello di rischio e di responsabilità nel trattamento.

1.3. Principi fondamentali del trattamento dei dati personali

La protezione dei dati personali non si limita a garantirne la sicurezza: essa coinvolge un insieme di principi fondamentali che orientano l'intero ciclo di vita del dato, dalla raccolta alla cancellazione. Questi principi incarnano una visione della privacy come diritto alla libertà e alla dignità, e non come semplice presidio tecnico.

Le origini di tali principi risalgono al celebre rapporto del 1973 pubblicato dal Department of Health, Education and Welfare degli Stati Uniti (HEW), intitolato *Records, Computers and the Rights of Citizens*. In quel documento vennero enunciati per la prima volta i Fair Information Practice Principles (FIPPs), un insieme di raccomandazioni etiche e operative per garantire trasparenza, controllo individuale e limitazione nell'uso delle informazioni personali.

Le FIPPs rappresentano una sorta di grammatica della privacy, fondata su valori quali trasparenza, controllo individuale e limitazione dell'uso. Tra i principi proposti figuravano già allora la raccolta minima dei dati, la specificazione della finalità, la possibilità per l'interessato di accedere ai propri dati, e la responsabilità da parte di chi li gestisce.

Questi principi hanno avuto un riconoscimento e una formalizzazione internazionale nel 1980, quando l'OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) pubblicò le *Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data*. Questo documento, direttamente ispirato ai FIPPs, codificava otto principi fondamentali che ancora oggi costituiscono le fondamenta delle moderne normative sulla privacy: *limite alla raccolta, qualità dei dati, specificazione delle finalità, limitazione dell'uso, garanzie di sicurezza, apertura, partecipazione dell'individuo e accountability* (OECD, 1980).

Tali linee guida hanno fortemente influenzato anche la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa (1981), primo strumento internazionale vincolante in materia, e costituiscono l'ossatura concettuale che ha portato poi al GDPR.

I principali principi generali che regolano oggi il trattamento dei dati, e che saranno ripresi dal legislatore europeo, sono:

- **Liceità, correttezza e trasparenza:** il trattamento deve basarsi su una base giuridica valida, essere condotto in maniera equa e comprensibile per l'interessato.
- **Limitazione della finalità:** i dati devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi, e non impiegati in modi incompatibili con tali scopi.
- **Minimizzazione dei dati:** occorre limitare la raccolta ai soli dati strettamente necessari.
- **Esattezza:** i dati personali devono essere accurati, aggiornati e rettificabili.
- **Limitazione della conservazione:** la durata del trattamento deve essere proporzionata, evitando la conservazione prolungata senza motivazione.
- **Integrità e riservatezza:** i dati devono essere protetti da accessi illeciti o non autorizzati tramite misure tecniche e organizzative adeguate.
- **Accountability:** il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare la conformità a tali principi.

Come osserva *Batini (2021)*, questi principi non sono meri vincoli normativi, ma rappresentano una vera e propria grammatica della fiducia, indispensabile per costruire un rapporto equo tra individui, istituzioni e tecnologie. In un contesto dominato da sistemi automatizzati e opachi, l'adesione a tali principi è ciò che può garantire una governance democratica dei dati.

Nel loro insieme, questi principi costituiscono il quadro etico-operativo di riferimento per tutto il diritto alla protezione dei dati, anticipando evoluzioni fondamentali come la privacy by design, il consenso informato e i diritti degli interessati. Essi rappresentano il cuore valoriale della cittadinanza digitale contemporanea.

1.4. Privacy by design e by default

Negli ultimi decenni, l'approccio tradizionale alla protezione della privacy si è rivelato sempre più inadeguato di fronte alla pervasività delle tecnologie digitali. Per molto tempo, infatti, la tutela dei dati personali è stata concepita come un intervento correttivo, qualcosa da implementare a posteriori quando emergevano problemi o violazioni. Tuttavia, con l'intensificarsi della raccolta dati e la crescente complessità dei sistemi informatici, questo modo di procedere ha mostrato tutti i suoi limiti.

È in questo contesto che si è sviluppato il principio di Privacy by Design (PbD), un approccio innovativo secondo cui la protezione dei dati personali deve essere incorporata sin dalla fase di progettazione di ogni processo, sistema informatico o infrastruttura organizzativa. Questo concetto, formalizzato a partire dagli anni '90 dalla commissaria canadese Ann Cavoukian, si basa su sette principi fondamentali che rappresentano ancora oggi una guida essenziale: la proattività e prevenzione piuttosto che la correzione ex post, la privacy come impostazione predefinita, l'integrazione della tutela nella progettazione dei sistemi, la ricerca della massima funzionalità senza compromessi, la sicurezza del dato lungo tutto il ciclo di vita, la trasparenza e la verificabilità delle operazioni di trattamento, e infine la centralità dell'utente come soggetto titolare del controllo informativo (Cavoukian, 2009).

La Privacy by Design si presenta quindi come una metodologia trasversale, che abbraccia tanto gli aspetti tecnici – come la minimizzazione dei dati, la crittografia o la segmentazione delle basi dati – quanto quelli organizzativi, includendo policy aziendali, audit e formazione del personale. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere la privacy un valore strutturale e non contingente, integrato nel DNA stesso dell'organizzazione.

L'approccio ha le sue radici nelle cosiddette PET (Privacy Enhancing Technologies), ma ha raggiunto una piena maturazione quando è stato recepito a livello normativo. Il momento più significativo è rappresentato dall'introduzione, nel Regolamento (UE) 2016/679 – il noto GDPR – dell'articolo 25, che ha sancito il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (data protection by design and by default), attribuendogli valore giuridico vincolante per tutti i titolari del trattamento.

Secondo questa disposizione, il titolare deve implementare, sin dalla fase ideativa di un trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la conformità ai principi del GDPR. Inoltre, deve assicurare che, in assenza di interventi manuali, vengano trattati solo i dati personali strettamente necessari per ciascuna finalità specifica. In altre parole, la Privacy by Default stabilisce che i sistemi debbano essere impostati, per loro natura, a tutela della riservatezza dell'utente, limitando l'accessibilità e la visibilità delle informazioni raccolte, nonché la loro conservazione nel tempo.

Questo principio assume un valore particolarmente rilevante nel contesto digitale attuale, dove la configurazione dei servizi online è spesso sbilanciata a favore della raccolta massiva di dati e dell'opacità delle finalità di trattamento. Coerentemente, anche l'ordinamento italiano afferma un principio simile attraverso l'art. 3 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D.lgs. 196/2003), che introduce il cosiddetto principio di necessità. Esso stabilisce che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi, privilegiando, dove possibile, l'uso di dati anonimi o modalità tecniche che permettano di identificare l'interessato solo in caso di stretta necessità. Anche questa impostazione rientra a pieno titolo nella logica della privacy by design, in quanto richiede di integrare la tutela fin dalla progettazione delle infrastrutture informative.

Non mancano però critiche e osservazioni più riflessive sulla reale implementabilità di tali principi. In particolare, secondo *Gürses, Troncoso e Díaz (2011)*, la PbD rischia di essere adottata in modo superficiale, come semplice adempimento burocratico o checklist standardizzata, perdendo il proprio valore trasformativo originario. Le autrici propongono invece una visione situata e critica della progettazione, che tenga conto delle relazioni di potere, del contesto applicativo e della partecipazione degli utenti, evitando approcci riduzionisti che ignorano le implicazioni etiche e sociali della progettazione tecnica.

In linea con questa lettura, il concetto di PbD non dovrebbe essere ridotto a uno standard tecnico, ma ripensato come pratica partecipativa e consapevole, orientata a costruire ambienti digitali rispettosi della dignità e dei diritti fondamentali.

Complessivamente, Privacy by Design e Privacy by Default rappresentano oggi due strumenti normativi e progettuali centrali per affrontare le sfide della cittadinanza digitale. La loro corretta applicazione può contribuire a riequilibrare l'asimmetria informativa tra utenti e fornitori di servizi e a promuovere un ecosistema tecnologico più giusto, trasparente e rispettoso dei diritti individuali.

2. IL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI: GDPR

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza dell'importanza della tutela dei dati personali ha spinto l'Unione Europea a ripensare completamente il proprio quadro normativo. Il risultato di questo processo è stato il Regolamento (UE) 2016/679, meglio conosciuto come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018. Diversamente dalle precedenti direttive, il GDPR è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e rappresenta uno dei tentativi più avanzati di regolamentare i flussi informativi nell'era digitale.

La sua adozione ha segnato un vero e proprio cambio di paradigma: la protezione dei dati personali non viene più considerata un semplice adempimento formale, ma diventa un diritto fondamentale dell'individuo, strettamente legato alla dignità, alla libertà e alla partecipazione consapevole alla vita economica e sociale. Questo regolamento si propone di garantire una tutela effettiva e uniforme dei diritti delle persone fisiche, senza però perdere di vista le esigenze legittime di innovazione, competitività e libera circolazione dei dati all'interno del mercato unico.

Nel corso di questo capitolo verranno analizzati i principali aspetti del GDPR: le sue finalità e l'ambito di applicazione, le figure giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati, gli articoli chiave, gli strumenti di responsabilizzazione come la valutazione d'impatto (DPIA) e il principio di accountability, fino ad arrivare alle sanzioni previste e agli effetti concreti che la normativa ha avuto sulle organizzazioni pubbliche e private.

2.1. Finalità e ambito di applicazione

Il Regolamento (UE) 2016/679 è stato adottato con l'obiettivo principale di rafforzare e unificare la protezione dei dati personali nell'ambito dell'Unione Europea, rispondendo così alle trasformazioni imposte dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione dei flussi informativi. L'idea centrale che anima il GDPR è che la tutela dei dati personali debba essere garantita in modo uniforme e

sostanziale, a prescindere dalle specifiche legislazioni nazionali, assicurando così un livello coerente di diritti per tutti i cittadini dell'Unione.

Dal punto di vista normativo, il GDPR si colloca nel solco tracciato dalla Direttiva 95/46/CE, ma se ne distingue profondamente per l'approccio più rigoroso e innovativo. Mentre la Direttiva prevedeva un recepimento nazionale, il Regolamento ha efficacia diretta, eliminando le disparità interpretative tra gli Stati membri e garantendo una maggiore armonizzazione.

Le finalità del GDPR sono esplicitamente dichiarate nell'articolo 1: il Regolamento mira a "proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il loro diritto alla protezione dei dati personali", promuovendo al contempo la libera circolazione dei dati personali all'interno del mercato unico. Questi due obiettivi – protezione e circolazione – non sono in contraddizione tra loro, ma si rafforzano reciprocamente: solo in un ambiente digitale percepito come sicuro le persone saranno disposte a condividere i propri dati, favorendo così lo sviluppo dell'economia digitale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il GDPR ha una portata extraterritoriale: si applica non solo alle imprese e agli enti stabiliti all'interno dell'UE, ma anche a quelli situati in Paesi terzi, qualora trattino dati personali di soggetti residenti nell'Unione nell'ambito dell'offerta di beni o servizi, oppure nel monitoraggio del loro comportamento (art. 3). Questa previsione risponde all'esigenza di garantire una tutela effettiva anche nei confronti di operatori globali, come le grandi piattaforme digitali, che spesso hanno sede legale al di fuori dell'Europa.

Tale impostazione si armonizza perfettamente con quanto previsto anche dal *Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection (2019)*, che sottolinea l'importanza di un'azione sistemica orientata alla resilienza digitale, alla responsabilizzazione degli attori coinvolti e all'integrazione dei principi di protezione dei dati nella cultura organizzativa.

Il GDPR si applica al trattamento di dati personali, ovvero qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Tuttavia, non si applica ai dati resi anonimi in modo irreversibile, né al trattamento effettuato da una persona fisica per fini esclusivamente personali o domestici, né alle attività svolte al di fuori del campo di applicazione del diritto dell'Unione (come la sicurezza nazionale).

Il Regolamento si propone quindi come uno strumento normativo centrale per affrontare le sfide poste dall'economia dei dati, focalizzandosi sulla centralità della persona e affermando una visione della privacy come diritto positivo e attivo, strettamente legato alla partecipazione consapevole alla società digitale. In questa prospettiva, si delinea il passaggio da un modello meramente reattivo a uno strutturalmente proattivo, in linea con le strategie di progettazione della privacy suggerite da Jaap-Henk Hoepman nel suo *Privacy Design Strategies (2022)*, secondo cui la tutela dei dati non può essere un'aggiunta successiva, ma deve costituire un criterio fondativo dell'intero ciclo di vita del trattamento (approccio strettamente connesso al principio di privacy by default).

2.2. I soggetti coinvolti: titolare, responsabile, interessato

Il GDPR introduce una definizione precisa e articolata dei principali attori coinvolti nel trattamento dei dati personali, specificando obblighi, responsabilità e relazioni tra di essi. Questa chiarezza

concettuale è fondamentale per garantire trasparenza e accountability in tutte le fasi della gestione dei dati.

Il titolare del trattamento (data controller) è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali (art. 4, par. 7 GDPR). In altre parole, il titolare stabilisce il "perché" e il "come" del trattamento. La sua posizione comporta la massima responsabilità, poiché è chiamato a garantire la conformità normativa dell'intero processo di trattamento.

Il responsabile del trattamento (data processor), invece, è definito come il soggetto che tratta i dati personali per conto del titolare (art. 4, par. 8 GDPR). Non decide autonomamente le finalità o i mezzi del trattamento, ma è comunque tenuto a rispettare precisi obblighi contrattuali e tecnici, come previsto dall'art. 28 GDPR. In particolare, il responsabile deve trattare i dati solo su istruzione documentata del titolare e adottare misure adeguate per garantire la sicurezza del trattamento.

L'interessato, infine, è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali oggetto del trattamento. È il soggetto centrale dell'intera architettura normativa: il GDPR riconosce all'interessato una serie articolata di diritti, tra cui l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la portabilità dei dati e l'opposizione al trattamento (articoli 15–22). Questi diritti sono l'espressione concreta della logica "user-centric" che permea l'intero regolamento.

È interessante notare che il GDPR riconosce anche figure complementari, come i contitolari del trattamento (art. 26), che condividono la responsabilità decisionale, o il rappresentante nell'Unione per i titolari o responsabili stabiliti fuori dall'UE (art. 27).

Tutto questo sistema ruota attorno al principio della responsabilizzazione (accountability): non è sufficiente rispettare formalmente gli obblighi, ma occorre dimostrare in modo attivo e documentato di aver adottato misure efficaci per garantire la protezione dei dati. Questo approccio riflette perfettamente la strategia delineata dal *Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection (2019)*, secondo cui la sicurezza e la privacy devono essere trattate come responsabilità condivise e integrate nei processi organizzativi.

2.3. Gli articoli chiave

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) si compone di 99 articoli, ma la letteratura specialistica e le linee guida istituzionali riconoscono che alcuni di essi costituiscono il nucleo normativo essenziale per comprendere la logica e la struttura della disciplina.

Secondo il *Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection (2019)*, le *Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB)*, e autori come Jaap-Henk Hoepman, gli articoli fondamentali su cui si regge l'attuazione del GDPR sono: articoli 5, 6, 9, 13–22, 25 e 35. Questi rappresentano i principi generali, i fondamenti giuridici del trattamento, i diritti degli interessati e i meccanismi preventivi per la tutela della privacy, confermando un approccio orientato alla responsabilizzazione e alla prevenzione.

L'articolo 5 definisce i principi del trattamento: liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; e responsabilizzazione.

L'articolo 6 stabilisce le basi giuridiche per il trattamento, tra cui il consenso, l'esecuzione contrattuale, l'obbligo legale, la tutela di interessi vitali, l'interesse pubblico e il legittimo interesse del titolare.

L'articolo 9 introduce tutele rafforzate per i dati sensibili, vietandone il trattamento salvo eccezioni esplicitamente previste.

Gli articoli dal 13 al 22 disciplinano il diritto dell'interessato a essere informato, a ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione e la portabilità dei propri dati, nonché il diritto di opposizione. Questi diritti costituiscono la spina dorsale della dimensione "user-centric" del GDPR.

L'articolo 25, relativo alla privacy by design e by default, sancisce l'obbligo per il titolare del trattamento di integrare misure di protezione sin dalla progettazione dei sistemi e dei servizi, mentre l'articolo 35 introduce la Data Protection Impact Assessment (DPIA), da effettuare in presenza di trattamenti ad alto rischio.

Questi strumenti riflettono la centralità dell'approccio proattivo, anticipatorio e integrato, come suggerito anche dal modello delle *Privacy Design Strategies di Hoepman (2022)*.

Non si tratta di semplici norme tecniche, ma di dispositivi di governance che riflettono una visione integrata della protezione dei dati, capace di collegare responsabilità, progettazione e diritti fondamentali.

2.4. DPIA e principio di accountability

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) ha introdotto il principio di accountability come architrave della nuova cultura della protezione dei dati. L'articolo 5, comma 2, stabilisce che il titolare del trattamento "è responsabile del rispetto" dei principi fondamentali e deve essere in grado di "dimostrarlo". Questo comporta non solo l'obbligo di conformarsi alle norme, ma anche di documentare in modo continuo e trasparente le misure adottate, attraverso protocolli, audit, DPIA e registri.

L'accountability si traduce in una responsabilità estesa, non solo formale, ma anche etica e progettuale, che coinvolge l'intero ciclo di vita del dato. Il titolare non può più limitarsi a intervenire in caso di violazione: deve anticipare i rischi, valutarli e mitigarli sin dalla fase di ideazione del trattamento. È proprio in questa ottica che si colloca la Data Protection Impact Assessment (DPIA), disciplinata dall'art. 35 del GDPR.

La DPIA è una valutazione preventiva obbligatoria ogni volta che un trattamento "può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche". Alcuni esempi indicati dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) includono l'uso di tecnologie innovative (come l'intelligenza artificiale), trattamenti su larga scala di dati sensibili o biometrici, monitoraggio sistematico di spazi accessibili al pubblico e profilazione automatica per finalità decisionali.

Una DPIA efficace deve contenere almeno:

1. Una descrizione dettagliata del trattamento e delle sue finalità
2. Una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento rispetto agli scopi
3. Un'analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati
4. Le misure previste per affrontare i rischi e garantire la conformità.

Oltre a essere uno strumento tecnico e normativo, la DPIA rappresenta un'opportunità per istituzionalizzare un'etica della progettazione. Come evidenzia Jaap-Henk Hoepman nel suo *Privacy Design Strategies – The Little Blue Book* (2022), progettare sistemi conformi significa integrare fin dall'inizio strategie come *minimise, separate, inform* e *control*, che riducono i rischi e favoriscono la centralità dell'utente.

Questa responsabilizzazione riflette, sul piano filosofico, un'evoluzione del concetto stesso di responsabilità. Come sostiene Hans Jonas nel suo classico *Il principio responsabilità* (1979), nel mondo contemporaneo la potenza degli strumenti tecnologici richiede una coscienza capace di anticipare le conseguenze a lungo termine delle proprie azioni. L'*accountability* non è quindi solo giuridica, ma si trasforma in un'etica del progetto: una presa in carico dell'altro, inteso come soggetto vulnerabile, e una consapevolezza dell'asimmetria che esiste tra chi controlla il dato e chi è oggetto del trattamento.

In definitiva, DPIA e *accountability* convergono in una nuova cultura della protezione, che mira a rendere la privacy non un vincolo esterno, ma una qualità intrinseca dei sistemi. L'organizzazione che incorpora questi principi diventa non solo conforme, ma anche credibile e giusta, costruendo la fiducia necessaria per operare in un ecosistema digitale sostenibile.

2.5. Sanzioni e impatto sull'organizzazione

Uno degli elementi più innovativi del GDPR è rappresentato dal regime sanzionatorio, concepito non solo come strumento repressivo, ma come leva per indurre le organizzazioni a cambiare profondamente il loro approccio alla protezione dei dati personali. Diversamente dal passato, in cui le violazioni venivano raramente sanzionate in modo significativo, il GDPR introduce un sistema di sanzioni amministrative proporzionate, dissuasive ed effettive (art. 83), che può raggiungere fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale annuo dell'organizzazione, a seconda di quale dei due importi sia più elevato.

Questo elemento ha avuto un impatto immediato sulla governance delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, che sono state spinte a investire in compliance, formazione e valutazioni d'impatto, ma anche in una revisione culturale interna. La prospettiva di una sanzione non è infatti solo economica, ma colpisce anche la reputazione: la trasparenza richiesta dal regolamento (si pensi all'obbligo di notificare le violazioni entro 72 ore) espone le organizzazioni al giudizio dell'opinione pubblica, aumentando i costi indiretti di una gestione negligente dei dati.

Il GDPR distingue tra due fasce di gravità delle infrazioni. Quelle meno gravi, sanzionabili fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato, includono, ad esempio, la mancata tenuta del registro dei trattamenti o l'inadeguata cooperazione con l'autorità di controllo. Quelle più gravi, che possono coinvolgere i principi fondamentali del trattamento – come il consenso, i diritti dell'interessato o i trasferimenti internazionali – sono punibili fino a 20 milioni o al 4% del fatturato.

Alcuni casi concreti dimostrano l'effettività di questo approccio. Nel 2020, TIM S.p.A. è stata sanzionata dal Garante italiano per 27,8 milioni di euro a causa di campagne promozionali invasive e trattamenti di dati effettuati senza un consenso valido. Sempre in Italia, Eni Gas e Luce ha ricevuto una multa da 8,5 milioni di euro per l'attivazione non richiesta di forniture energetiche mediante dati personali raccolti in modo illecito. A livello europeo, si ricordano la sanzione da 50

milioni di euro inflitta a Google in Francia per la mancanza di trasparenza sul trattamento dei dati, e la multa da 20 milioni di sterline a British Airways per gravi falle nella sicurezza informatica.

Non meno importante è il ruolo delle autorità di controllo nazionali, come il Garante per la protezione dei dati personali in Italia, che possono inoltre imporre misure correttive (ammonimenti, sospensioni del trattamento, ordini di cancellazione dei dati). L'effettività di queste sanzioni è aumentata anche grazie alla cooperazione europea tramite il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB).

L'impatto sull'organizzazione va però ben oltre la semplice punizione. Come osserva *Lee Bygrave (2021)*, il GDPR rappresenta una svolta epistemologica nel diritto della protezione dei dati: si passa da una visione normativa lineare a un sistema multilivello basato su responsabilità diffusa, rischi predittivi e accountability organizzativa. La protezione dei dati diventa così parte integrante della governance delle tecnologie digitali.

Questa trasformazione può essere interpretata anche alla luce del pensiero filosofico di *Hans Jonas (1979)*, secondo il quale la tecnica moderna impone una nuova etica della responsabilità, fondata sul principio di precauzione verso le conseguenze a lungo termine delle nostre azioni. Nell'ottica del GDPR, ciò significa che il titolare del trattamento non può più attendere che il danno si verifichi, ma deve agire preventivamente per evitarlo, assumendo una responsabilità attiva verso l'interessato e la collettività.

In sintesi, il sistema sanzionatorio del GDPR non ha solo rafforzato l'efficacia della normativa, ma ha anche trasformato il modo in cui le organizzazioni concepiscono la gestione dei dati: non più come un adempimento tecnico, ma come una responsabilità etica e strategica che attraversa ogni dimensione del loro operato.

3. L'AI ACT E LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'intelligenza artificiale si sta rivelando una delle tecnologie più rivoluzionarie del nostro tempo, capace di trasformare completamente settori cruciali come sanità, trasporti, istruzione, giustizia e sicurezza. Tuttavia, accanto alle straordinarie opportunità che offre, emergono interrogativi fondamentali sulla protezione dei diritti delle persone, sulla trasparenza dei processi algoritmici, sulla sicurezza e sull'equità delle decisioni automatizzate.

È proprio in questo scenario complesso che nasce il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, conosciuto come AI Act, proposto dalla Commissione Europea nell'aprile 2021 e definitivamente approvato nel marzo 2024. Questo regolamento rappresenta un primato mondiale: la prima normativa orizzontale dedicata all'intelligenza artificiale. Non si tratta di una semplice affermazione retorica, ma di un dato di fatto riconosciuto dallo stesso legislatore europeo, che in una nota ufficiale dichiara con evidente soddisfazione: *"Europe is leading the way with the world's first horizontal legal framework on AI" (European Commission, 2021)*.

La stessa proposta normativa sottolinea questo carattere pionieristico: *"This is the first-ever legal framework on AI, which addresses the risks of AI and positions Europe to play a leading role globally" (COM(2021) 206 final)*.

Mentre il GDPR si concentra sulla tutela del trattamento dei dati personali in senso generale, l'AI Act adotta una strategia basata sulla valutazione del rischio e orientata a regolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale in base al potenziale impatto sociale. L'obiettivo è ambizioso: garantire lo sviluppo di un'intelligenza artificiale sicura, trasparente, tracciabile, equa e sempre sotto controllo umano, senza però ostacolare l'innovazione tecnologica e la dinamicità del mercato europeo.

Questo capitolo esamina i pilastri fondamentali del regolamento, dalle sue origini e finalità alla classificazione dei sistemi AI, dagli obblighi previsti per i fornitori di sistemi ad alto rischio alle misure di trasparenza e controllo, fino alle principali critiche e ai confronti con altri approcci normativi internazionali.

3.1. Origini e obiettivi dell'AI Act

L'Artificial Intelligence Act rappresenta un tentativo particolarmente ambizioso dell'Unione Europea di creare un modello normativo capace di conciliare sviluppo tecnologico e tutela dei diritti fondamentali, rafforzando al contempo la competitività del mercato interno. Le radici del regolamento affondano nella strategia digitale europea "Europe fit for the Digital Age", lanciata dalla Commissione presieduta da Ursula von der Leyen e sviluppata dal febbraio 2020 dal Commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, insieme alla Vicepresidente esecutiva per il Digitale, Margrethe Vestager.

Questa strategia complessiva si articolava su tre direttrici principali: la costruzione di una sovranità tecnologica europea, riducendo la dipendenza da attori extra-UE; la regolamentazione delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione ad AI, IoT e 5G; e la centralità dell'essere umano nei processi digitali, in perfetta sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il documento che ha segnato la svolta decisiva è il *Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale (White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust)*, pubblicato il 19 febbraio 2020. Questo testo, firmato da Vestager e Breton, delineava una visione di intelligenza artificiale "antropocentrica", fondata su eccellenza scientifica e fiducia pubblica, in cui emerge chiaramente la priorità di costruire un ecosistema di eccellenza per stimolare ricerca e innovazione nel campo dell'IA attraverso un quadro normativo incentrato su sicurezza, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali.

Questa visione ha costituito la base per la proposta ufficiale dell'AI Act, presentata dalla Commissione Europea il 21 aprile 2021 (COM(2021) 206 final) e approvata definitivamente nel marzo 2024. L'obiettivo principale del regolamento è garantire che i sistemi di intelligenza artificiale presenti sul mercato europeo siano sicuri, affidabili e conformi ai valori dell'UE, promuovendo al contempo lo sviluppo tecnologico.

L'AI Act si distingue per il suo approccio basato sul rischio (*risk-based*), che articola la regolamentazione in diversi livelli di pericolosità per i diritti, la salute e la sicurezza delle persone. A ciascun livello corrispondono obblighi specifici, più o meno stringenti. Questa architettura, che verrà approfondita nel paragrafo successivo, permette di modulare la regolazione in base al potenziale impatto dei sistemi AI, evitando soluzioni troppo rigide o, al contrario, inefficaci.

Gli obiettivi principali dell'AI Act si possono così sintetizzare::

- creare un mercato interno armonizzato per l'intelligenza artificiale all'interno dell'UE;

- rafforzare la fiducia di cittadini e operatori economici;
- garantire una protezione adeguata dei diritti fondamentali;
- ridurre la frammentazione normativa e favorire la cooperazione tra Stati membri;
- promuovere l'adozione responsabile e competitiva dell'IA, con particolare attenzione alle PMI.

L'adozione dell'AI Act si inserisce inoltre in una strategia geopolitica più ampia, che mira a posizionare l'Europa come modello di riferimento globale per un'intelligenza artificiale etica e sostenibile, in contrasto sia con l'approccio "hands-off" statunitense sia con il modello autoritario di controllo tecnologico cinese.

3.2. La piramide del rischio

Uno degli aspetti più innovativi dell'AI Act è l'adozione di un approccio regolatorio basato sul rischio (risk-based approach), secondo cui le misure di controllo e gli obblighi normativi variano in proporzione al potenziale impatto del sistema AI sui diritti fondamentali, sulla sicurezza e sul benessere collettivo. Questa impostazione consente di calibrare la regolazione evitando sia vincoli eccessivi per le applicazioni innocue, sia una sottovalutazione pericolosa di quelle più intrusive o dannose.

Il regolamento distingue quattro livelli di rischio:

1. Rischio inaccettabile: vieta sistemi considerati intrinsecamente lesivi dei diritti, come la manipolazione subliminale, il social scoring da parte dello Stato, o la sorveglianza biometrica in tempo reale in spazi pubblici (salvo eccezioni specifiche).
2. Rischio alto: impone severi requisiti a sistemi impiegati in ambiti critici (lavoro, giustizia, sanità, istruzione), tra cui obblighi di documentazione tecnica, tracciabilità, sorveglianza umana, sicurezza e governance del rischio.
3. Rischio limitato: comporta obblighi informativi di base (ad esempio per chatbot o deepfake), principalmente a fini di trasparenza.
4. Rischio minimo: non richiede particolari adempimenti e include sistemi come filtri antispam o assistenti vocali domestici.

Questa gerarchia, nota anche come modello piramidale del rischio, si ispira implicitamente al principio di precauzione, ben radicato nel diritto europeo, in particolare nella tutela ambientale (art. 191 TFUE), ma oggi esteso anche al dominio digitale. L'idea di fondo è che, in contesti caratterizzati da alta incertezza e potenziale impatto sociale, sia razionale e giustificato anticipare forme di controllo anche in assenza di danno certo.

Dal punto di vista filosofico, questa struttura riflette una svolta importante verso quella che Luciano Floridi definisce *soft ethics* (2018): un'etica dell'innovazione che non si limita a sanzionare gli abusi dopo che sono avvenuti, ma che mira a incorporare valori etici all'interno della progettazione stessa dei sistemi. In questa visione, l'etica non è esterna alla tecnologia, ma intrinsecamente integrata ai suoi processi decisionali. Il modello dell'AI Act diventa così un primo tentativo normativo di

istituzionalizzare questa idea, garantendo che l'intelligenza artificiale sia "buona per default" e progettata nel rispetto della dignità, dell'autonomia e della trasparenza.

Floridi sottolinea inoltre che in un ambiente digitale sempre più pervasivo e interconnesso, l'etica deve essere proattiva, non reattiva, e co-progettata insieme agli strumenti tecnologici: "*We must shift from post-hoc moral responsibility to design ethics – ethics at the drawing board of technology*" (Floridi, 2018).

Parallelamente, Ulrich Beck, nella sua teoria della società del rischio (*Risk Society*, 1992), evidenzia che i rischi della modernità non sono più esterni o accidentali, ma prodotti sistemici del progresso tecnologico stesso. Nell'epoca delle "decisioni senza conoscenza", come Beck le definisce, l'incertezza non è un'eccezione ma una condizione costitutiva. La regolazione fondata sul rischio diventa dunque anche una forma di amministrazione dell'ignoto, una strategia per gestire scenari futuri non completamente prevedibili ma potenzialmente catastrofici. Beck avverte anche che la produzione discorsiva del rischio può creare nuove disuguaglianze e forme di esclusione, mascherate da tecnicismo neutrale.

Applicando queste riflessioni all'AI Act, emergono domande cruciali: chi decide cosa sia "alto rischio"? Secondo quali criteri epistemici e politici? Quali interessi sono rappresentati nel processo di valutazione e quali, invece, vengono marginalizzati? Il modello piramidale, pur utile, non è immune da criticità democratiche: la tecnocrazia del rischio può celare rapporti di potere e una distribuzione ineguale dei benefici e dei costi dell'intelligenza artificiale.

In sintesi, la classificazione a livelli non è solo una scelta tecnica, ma un atto profondamente politico ed etico, che modella ciò che consideriamo degno di protezione, ciò che accettiamo come rischio legittimo, e ciò che invece riteniamo inaccettabile, decidendo a monte cosa merita maggiore tutela e cosa può essere lasciato all'autoregolazione del mercato.

3.3. Obblighi e responsabilità per i sistemi ad alto rischio

I sistemi di intelligenza artificiale classificati come ad alto rischio rappresentano il nucleo centrale dell'intervento regolativo dell'AI Act. Si tratta di sistemi che, per la loro funzione o il contesto applicativo, possono influire significativamente sui diritti fondamentali degli individui. L'articolo 6 della proposta di regolamento specifica due criteri per l'inclusione in questa categoria: l'utilizzo in prodotti già regolati da normative settoriali europee (come dispositivi medici o veicoli) oppure l'appartenenza a specifici settori elencati nell'Allegato III, tra cui il reclutamento lavorativo, l'istruzione, la gestione dei servizi pubblici e la giustizia.

Per questi sistemi, l'AI Act prevede un insieme articolato di obblighi tecnici, organizzativi e documentali che devono essere rispettati fin dalla fase di progettazione. Il fornitore è innanzitutto tenuto a istituire un sistema di gestione del rischio (art. 9), che garantisca l'identificazione e la mitigazione continua dei potenziali rischi associati al sistema AI durante l'intero ciclo di vita. A questo si accompagna l'obbligo di utilizzare dati di alta qualità per l'addestramento, la validazione e il test (art. 10), al fine di evitare distorsioni o discriminazioni algoritmiche.

Oltre alla qualità dei dati, il regolamento impone la redazione di una documentazione tecnica completa (art. 11) e l'adozione di meccanismi di registrazione automatica delle operazioni (art. 12), così da assicurare la tracciabilità delle decisioni e la possibilità di auditing. Viene inoltre richiesto

che gli utenti siano adeguatamente informati sul funzionamento del sistema (art. 13) e che sia sempre garantito un adeguato controllo umano (art. 14), in modo da prevenire il rischio che decisioni automatizzate sfuggano alla supervisione.

L'articolo 15 stabilisce infine requisiti di robustezza, accuratezza e sicurezza, a tutela dell'affidabilità e resilienza dei sistemi. Si tratta di una visione che punta a rendere l'AI un ambiente "a prova di errore", ma che, come sottolinea *Hildebrandt (2018)*, rischia di assumere un carattere prevalentemente tecnico e poco contestuale se non integrata da una riflessione più ampia.

Se l'AI Act attribuisce gran parte delle responsabilità ai fornitori, questo approccio non convince completamente alcuni studiosi: *Bygrave (2021)* nota che una vera accountability richiede anche forme più distribuite di controllo, che coinvolgano istituzioni pubbliche, utenti e società civile.

Un esempio concreto di questa necessità emerge da un caso emblematico analizzato da *Obermeyer et al. (2019)* nel contesto sanitario statunitense. Un algoritmo di *triage*, impiegato per assegnare priorità cliniche, utilizzava come proxy il costo sanitario previsto. Tuttavia, tale criterio ha prodotto una sistematica sottovalutazione del rischio clinico per i pazienti neri, i cui costi erano storicamente più bassi a causa di disuguaglianze strutturali nell'accesso alle cure. Il sistema, dunque, finiva per riprodurre e amplificare disuguaglianze sociali preesistenti, pur operando formalmente in modo neutrale. Questo caso dimostra quanto sia cruciale non solo rispettare i requisiti tecnici, ma anche integrare una valutazione etico-sociale dei dati e delle logiche algoritmiche, affinché le misure di tutela previste dall'AI Act possano davvero prevenire rischi sistemici.

3.4. I tre pilastri della governance: trasparenza, auditing e controllo umano

Il cuore etico e operativo dell'AI Act si concretizza in tre strumenti fondamentali di tutela: trasparenza, auditing e supervisione umana (human oversight). Sebbene non siano formalmente presentati come una triade unificata all'interno di un singolo articolo, questi elementi emergono chiaramente dai requisiti normativi previsti per i sistemi ad alto rischio (in particolare negli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento), nonché dai documenti preparatori della Commissione Europea, come il *White Paper on AI del 2020*. Anche la dottrina giuridica e filosofica li considera pilastri essenziali per un'intelligenza artificiale affidabile, in quanto rispondono alle esigenze di trasparenza, responsabilità e controllo umano nei processi decisionali automatizzati.

La trasparenza va ben oltre la semplice pubblicazione del funzionamento dell'algoritmo: implica una serie di obblighi informativi verso utenti e autorità. I sistemi devono essere progettati in modo da permettere una comprensione significativa dei criteri decisionali, anche da parte di soggetti non tecnici. Questo presuppone che le interfacce siano leggibili, che i documenti tecnici siano accessibili, e che le motivazioni delle decisioni algoritmiche possano essere esplicitate in caso di contestazione. Tuttavia, come sottolinea *Selbst et al. (2019)*, la trasparenza rischia di rimanere un'illusione se non è accompagnata da una reale intelligibilità funzionale: conoscere il codice sorgente o le architetture non equivale automaticamente a comprendere gli impatti sociali e discriminatori che il sistema può generare.

L'auditing algoritmico si propone invece come un controllo formale e documentato delle performance, dei bias e della conformità del sistema ai requisiti normativi. L'AI Act prevede la

tracciabilità delle decisioni, la registrazione dei dati e la verifica periodica delle metriche di accuratezza, robustezza e non discriminazione. Questo introduce una dimensione nuova della responsabilità: la verifica *ex post* e la documentazione del processo decisionale, che devono essere disponibili per autorità di vigilanza e parti interessate. Tuttavia, alcuni autori avvertono che l'*auditing*, se non ben calibrato, può trasformarsi in una pratica routinaria e priva di efficacia, simile alla "compliance by paperwork" (Zuboff, 2019).

La supervisione umana rappresenta infine uno dei pilastri etici del Regolamento. Si traduce nella possibilità per un operatore umano di intervenire, sospendere o annullare una decisione automatizzata. Questa misura è espressamente prevista per i sistemi ad alto rischio, e risponde alla logica della contestabilità attiva: nessuna decisione automatizzata dovrebbe essere definitiva in assenza di una controparte umana. Tuttavia, il concetto stesso di controllo umano solleva questioni epistemologiche tutt'altro che banali: Mittelstadt (2019) ha osservato che la supervisione può diventare un'"illusione di controllo" se l'operatore non dispone di reali strumenti cognitivi, tempo o contesto per comprendere la decisione algoritmica. È quindi fondamentale che la human oversight sia effettiva, formata, e soprattutto integrata nei flussi decisionali.

Nel complesso, queste tre misure delineano un modello di *governance* orientato non solo alla sicurezza tecnica, ma anche alla legittimità democratica dei processi decisionali automatizzati. Come evidenzia Paul Nemitz (2018), "*Legitimacy in democratic societies depends on citizens' trust, which can only be sustained through transparency and public scrutiny of AI systems*". Senza tali garanzie, il rischio è che l'AI venga percepita non come uno strumento al servizio della collettività, ma come una forza opaca, incontrollabile e potenzialmente ingiusta.

4. GDPR E AI ACT: CONVERGENZE, TENSIONI, PROSPETTIVE GLOBALI

La protezione dei dati personali e la regolamentazione dell'intelligenza artificiale costituiscono oggi i due pilastri fondamentali sui quali si costruisce la credibilità e la leadership etica dell'Unione Europea. Dopo aver esaminato separatamente il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e l'AI Act nei capitoli precedenti, questo capitolo si propone di confrontare le due architetture normative, mettendo in luce tanto le loro compatibilità quanto le tensioni profonde che le attraversano.

Infatti, se da un lato entrambi i testi condividono un approccio *risk-based* e incorporano principi quali *privacy by design* e *accountability*, dall'altro rivelano contraddizioni di fondo che emergono dalle differenze di finalità, soggetti coinvolti, strumenti di *enforcement* e linguaggi normativi. Il GDPR pone al centro i diritti dell'individuo e la protezione dei dati personali, mentre l'AI Act si concentra sulla sicurezza e affidabilità dei sistemi. Questa asimmetria può generare sovrapposizioni normative o, viceversa, vuoti regolatori particolarmente evidenti in ambiti critici come l'utilizzo di dati biometrici, la trasparenza algoritmica e la valutazione del rischio.

Oltre al confronto interno tra GDPR e AI Act, risulta fondamentale considerare il posizionamento geopolitico dell'Unione Europea. In un panorama globale caratterizzato da una forte frammentazione normativa – dove coesistono modelli profondamente divergenti come quello statunitense e cinese – la regolamentazione europea si trova sospesa tra l'ambizione universalistica e

il rischio di isolamento normativo. Il concetto stesso di "standard europeo" richiede pertanto un'analisi critica: rappresenta una guida etica per il futuro digitale o costituisce un potenziale vincolo competitivo?

Il presente capitolo esamina i punti di convergenza e le fratture tra GDPR e AI Act, esplorando inoltre il posizionamento dell'Unione Europea nel contesto internazionale. In questa prospettiva, emerge nuovamente la tensione tra l'esigenza di trasparenza e il diritto all'opacità, tra il controllo tecnologico e la protezione della dignità individuale.

4.1. Architettura comune: approccio basato sul rischio

Tanto il GDPR quanto l'AI Act si fondano su una logica condivisa: quella della regolamentazione basata sul rischio. Questo approccio rappresenta una trasformazione significativa nel modo in cui l'Unione Europea concepisce la protezione dei diritti fondamentali nell'era digitale. Invece di stabilire regole uniformi e universali, queste normative aspirano ad adattarsi al grado di rischio che un trattamento di dati o un sistema di intelligenza artificiale può comportare.

Nel GDPR, questa filosofia trova espressione nell'articolo 24, che invita i titolari del trattamento a valutare e gestire i rischi considerando diversi fattori: la tipologia di dati, il contesto d'uso, la finalità del trattamento e l'impatto potenziale sulle persone interessate. L'obiettivo è quello di superare approcci standardizzati e di promuovere una responsabilità più consapevole e contestualizzata. In questo quadro, uno strumento centrale è rappresentato dalla DPIA – *Data Protection Impact Assessment* (art. 35), ovvero una valutazione preventiva destinata a quei trattamenti che possono comportare impatti significativi sui diritti degli interessati.

Anche l'AI Act adotta un approccio basato sul rischio, ma lo declina in modo sostanzialmente diverso. L'intero regolamento si articola intorno a una classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale in quattro livelli: rischio minimo, limitato, alto e inaccettabile. Ciascun livello comporta obblighi più o meno stringenti, calibrati sulla pericolosità del sistema. I sistemi ad "alto rischio" – come quelli utilizzati in ambito sanitario o per la selezione del personale – devono rispettare criteri particolarmente rigorosi in termini di sicurezza, trasparenza, documentazione e supervisione umana.

Tuttavia, le differenze tra i due approcci sono tutt'altro che trascurabili. Nel GDPR, il rischio viene concepito come un elemento contestuale, che dipende da molteplici variabili e richiede un'analisi continua da parte del titolare del trattamento. Nell'AI Act, al contrario, il rischio viene predefinito e classificato a monte, in modo più rigido, sulla base dell'ambito applicativo. Inoltre, mentre nel GDPR la valutazione costituisce un processo partecipato che coinvolge anche il DPO (*Data Protection Officer*), nell'AI Act gran parte della responsabilità viene concentrata nelle mani del fornitore del sistema.

Sul piano pratico, queste differenze possono produrre conseguenze significative: la flessibilità e l'adattabilità del GDPR consentono di affrontare con maggiore efficacia casi nuovi e complessi, mentre l'AI Act, con la sua struttura più gerarchica, rischia di diventare meno sensibile alle sfumature che caratterizzano l'intelligenza artificiale nella pratica concreta. Inoltre, dietro a queste scelte metodologiche si intravedono concezioni diverse di ciò che significa realmente "proteggere": il GDPR punta su una responsabilità distribuita e dialogica, l'AI Act su una classificazione più tecnica e centralizzata.

L'adozione condivisa dell'approccio *risk-based* nasconde dunque due anime distinte: quella processuale e dialogica del GDPR e quella piramidale e tecnicamente orientata dell'AI Act. Riconoscere queste differenze è fondamentale per comprendere come la medesima strategia normativa possa produrre effetti e potenzialità profondamente diversi nella tutela dei diritti fondamentali.

4.2. Principi condivisi ma divergenti: by design, accountability, proportionality

Il GDPR e l'AI Act condividono l'obiettivo di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nell'era digitale, ma divergono profondamente nel modo in cui interpretano e applicano alcuni principi cardine. Tre di questi emergono con particolare rilevanza: *privacy by design*, *accountability* e proporzionalità.

Il concetto di *by design*, introdotto formalmente nell'articolo 25 del GDPR, prevede che la protezione dei dati sia integrata fin dalla fase di progettazione di un sistema o di un servizio. Come illustrato da Ann Cavoukian, si tratta di un approccio proattivo che considera la *privacy* non come un ostacolo, ma come un valore da incorporare nel processo tecnico e organizzativo sin dall'inizio (Cavoukian, 2011). L'AI Act, pur richiamando il principio, lo declina in termini più tecnici: l'enfasi è posta sull'affidabilità dei sistemi, sulla documentazione dei processi e sulla minimizzazione dei rischi, ma manca un riferimento esplicito all'autodeterminazione informativa dell'utente. Si assiste così a una transizione da un approccio centrato sulla persona a uno centrato sul funzionamento del sistema.

Anche il principio di *accountability*, che nel GDPR costituisce l'asse portante della responsabilità del titolare del trattamento (art. 5.2), viene affrontato in modo meno strutturato nell'AI Act. Nel regolamento sui dati, l'*accountability* implica non solo l'adozione di misure adeguate, ma anche la capacità di dimostrare costantemente la conformità alle regole. Questa dimensione fortemente procedurale (sottolineata nel paragrafo 2.4) trasforma la responsabilità in un esercizio concreto di trasparenza e controllo. L'AI Act invece, assegna la maggior parte degli obblighi al fornitore del sistema e introduce controlli più formali che sostanziali, con il rischio implicito di deresponsabilizzare gli altri attori coinvolti.

Infine, anche il principio di proporzionalità, presente in entrambi i testi, mostra sfumature significative. Nel GDPR, la proporzionalità si traduce nella minimizzazione dei dati (art. 5.1.c) e nel bilanciamento tra scopi legittimi e tutela dei diritti. Nell'AI Act, assume invece una veste più funzionale, con una graduazione degli obblighi basata sulla classificazione del rischio. Tuttavia, questo approccio gerarchico può generare rigidità e zone grigie, soprattutto per i sistemi che non rientrano agevolmente in una delle quattro categorie previste.

Sebbene entrambi i regolamenti si fondino su principi simili, il loro spirito applicativo risulta sostanzialmente diverso. Il GDPR privilegia un approccio partecipativo, contestuale e flessibile, che colloca al centro la dignità dell'individuo. L'AI Act, invece, costruisce una *governance* algoritmica più standardizzata e tecnica, che rischia di trascurare la complessità delle situazioni concrete. Questa tensione tra dimensione etica e dimensione tecnica rappresenta una delle sfide cruciali per l'efficacia delle normative europee nell'era dell'intelligenza artificiale.

4.3. Contraddizioni e ambiguità: tra trasparenza e controllo

Nel confronto tra GDPR e AI Act, uno degli aspetti più complessi riguarda il modo in cui i due regolamenti interpretano il concetto di trasparenza. Entrambi lo annoverano tra i principi fondativi, ma con approcci e finalità differenti. Il GDPR associa la trasparenza alla responsabilità attiva del titolare nel fornire informazioni comprensibili e accessibili agli interessati, rendendo il trattamento dei dati una pratica non solo legittima ma anche partecipativa. L'AI Act, d'altra parte, include obblighi di trasparenza per i sistemi ad alto rischio (art. 13), ma spesso in forma standardizzata e tecnica, con l'obiettivo principale di assicurare la conformità normativa. Questa differenza suggerisce che i due strumenti, pur condividendo il lessico, interpretano in modo divergente il ruolo dell'utente e la funzione del controllo.

È proprio in questa zona grigia che si manifesta quello che in letteratura è stato definito il paradosso della trasparenza. *Reuben Binns (2014)* osserva che la trasparenza può trasformarsi in una trappola retorica: all'aumentare della quantità di informazioni disponibili, rischia di diminuire la comprensione effettiva. L'informazione viene così "resa disponibile", ma non necessariamente "resa interpretabile", finendo per rafforzare invece che ridurre l'opacità. *Frank Pasquale (2015)* evidenzia come la trasparenza, se non accompagnata da un'*accountability* reale, possa diventare uno strumento meramente retorico: la cosiddetta *black box society* è infatti una società dove la trasparenza è promessa, ma l'opacità rimane strutturale. *Jenna Burrell (2016)* amplia ulteriormente il discorso distinguendo tre forme di opacità nei sistemi automatizzati: quella intenzionale (finalizzata a proteggere segreti industriali), quella tecnica (dovuta alla complessità degli algoritmi) e quella relazionale (derivante dallo squilibrio di competenze tra sviluppatori e utenti).

Nel GDPR, questo rischio è parzialmente mitigato da strumenti come il diritto di accesso, il diritto alla spiegazione e l'articolo 22, che tutela contro le decisioni unicamente automatizzate. Tuttavia, l'AI Act non introduce un diritto equivalente, concentrandosi piuttosto sulla documentazione tecnica, sulla tracciabilità e sulla robustezza dei sistemi. Il risultato è che, mentre il GDPR costruisce una trasparenza orientata alla persona, l'AI Act tende a privilegiare una trasparenza funzionale e regolativa, più pensata per le autorità che per i soggetti interessati.

Questo squilibrio si riflette anche nel rapporto tra trasparenza e sorveglianza. La promessa di rendere "trasparenti" i sistemi di intelligenza artificiale convive con la possibilità che essi vengano impiegati in contesti altamente invasivi, come la sorveglianza biometrica, il *social scoring* o il riconoscimento facciale in tempo reale. In questi casi, la trasparenza diventa paradossalmente lo strumento attraverso cui si legittimano forme di controllo intensivo, a scapito della libertà individuale. La filosofa Judith Simon (2020) sottolinea come la trasparenza, se non accompagnata da responsabilità, giustizia e possibilità di contestazione, rischi di servire a rafforzare il potere invece che a distribuirlo.

Il nodo centrale rimane pertanto quello di stabilire chi controlla il controllore. Il GDPR affida questo compito alle autorità di protezione dati, dotate di poteri sanzionatori e investigativi; l'AI Act lascia invece maggiore spazio agli organismi nazionali di vigilanza, con il rischio di applicazioni frammentate o divergenti. Come già osservato nei paragrafi precedenti (soprattutto 2.4 e 3.3), l'asimmetria tra gli attori coinvolti (aziende, utenti, pubbliche amministrazioni) pone interrogativi non solo tecnici ma anche etici, specialmente laddove l'utente finale resta escluso dai processi decisionali e informativi.

La trasparenza, che avrebbe dovuto costituire un punto di convergenza tra i due regolamenti, si rivela invece una fonte di tensione normativa e filosofica. Concepita come un valore in sé, essa nasce e si sviluppa nella contraddizione, plasmando il rapporto tra conoscenza e potere, tra visibilità e controllo, tra fiducia e responsabilità.

4.4. Sguardo comparato: il modello europeo e le alternative globali

Il modello europeo delineato da GDPR (2016) e AI Act (2024) si fonda su un'ambizione precisa: fare dell'Unione Europea un *global standard-setter* in materia di diritti digitali e intelligenza artificiale. Questa postura normativa riflette una visione etico-giuridica centrata su dignità, trasparenza e tutela dell'individuo, e si manifesta attraverso un approccio risk-based, precauzionale e ispirato ai principi di accountability e privacy by design.

Questo modello non gode tuttavia di consenso universale e si confronta con approcci profondamente differenti adottati in altre aree del mondo, ciascuno portatore di una diversa concezione del rapporto tra tecnologia, potere e diritti.

Negli Stati Uniti, la regolamentazione dell'intelligenza artificiale (così come quella della *privacy*) segue un approccio settoriale e decentralizzato. Non esiste una legge federale generale equivalente al GDPR o all'AI Act; piuttosto, si riscontrano normative frammentate come il *California Consumer Privacy Act* (CCPA) del 2018, o documenti non vincolanti come l'*AI Bill of Rights* pubblicato dall'*Office of Science and Technology Policy* nel 2022. Il focus è prevalentemente tecnico e competitivo, volto a bilanciare l'innovazione con la tutela del consumatore, ma spesso mancano strumenti cogenti di *enforcement* centralizzato. Il risultato è un ecosistema che tende a tutelare maggiormente il mercato rispetto ai diritti individuali.

Il modello cinese rappresenta invece un'opposizione quasi speculare. Con la *Personal Information Protection Law* (PIPL) del 2021 e la *Data Security Law* (DSL) dello stesso anno, la Cina ha introdotto una regolamentazione stringente ma profondamente statalizzata. L'obiettivo non è tanto la protezione dell'individuo quanto la sovranità dei dati e il controllo strategico dell'informazione. L'intelligenza artificiale è concepita come leva di potere geopolitico e strumento di governance interna, come dimostra l'uso massivo di sistemi di riconoscimento facciale e *social scoring*. In questo contesto, la trasparenza diviene funzionale al monitoraggio, più che all'autonomia personale.

Oltre ai due modelli dominanti, emergono approcci intermedi e in evoluzione in paesi terzi. In Brasile, la *Lei Geral de Proteção de Dados* (LGPD) è entrata in vigore nel 2020 e si ispira parzialmente al GDPR, pur con adattamenti locali. In Canada, è in discussione il *Consumer Privacy Protection Act* (CPPA), pensato per rafforzare i diritti individuali con un impianto più orientato alla *compliance* tecnologica. Anche l'India, con il *Digital Personal Data Protection Act* (DPDP) del 2023, sta cercando di bilanciare esigenze economiche e diritti digitali, pur mantenendo un forte margine di discrezionalità statale.

In questa pluralità di approcci, l'Unione Europea si propone come pioniere normativo, ma questo comporta anche dei rischi significativi. Secondo alcuni critici (*Bradford, 2020*), l'"effetto Bruxelles" – ovvero la capacità dell'UE di influenzare gli standard globali attraverso il proprio peso normativo – potrebbe tradursi in una forma di unilateralismo regolatorio, in cui la protezione dei dati diventa una barriera all'innovazione, soprattutto per gli attori extraeuropei. Altri studiosi (*González Fuster,*

2023) vedono invece in questa spinta regolatoria un tentativo necessario di ridefinire la sovranità digitale su basi democratiche e giuridiche.

L'Unione Europea si configura dunque come una via intermedia: non cede al *laissez-faire* né alla centralizzazione autoritaria, ma tenta di armonizzare innovazione e diritti fondamentali. Si tratta di una traiettoria che offre opportunità significative, soprattutto in termini di fiducia pubblica e leadership etica, ma che presenta anche criticità legate alla lentezza decisionale, all'ambiguità applicativa e alla competizione globale sempre più serrata.

4.5. Tensioni normative e possibili convergenze future

Il confronto tra regolamenti come il GDPR e l'AI Act e i diversi modelli normativi globali non costituisce semplicemente una questione di diritto comparato, ma rivela tensioni strutturali più profonde tra l'ambizione di regolamentare e la natura intrinsecamente sfuggente delle tecnologie emergenti. L'Unione Europea si trova a operare in un campo di forze in cui la rapidità dell'innovazione digitale mette costantemente alla prova la capacità delle istituzioni di rispondere con norme efficaci, coerenti e giuridicamente solide. L'approccio europeo – fondato su valori fondamentali come la dignità, la trasparenza, la protezione dei dati e l'*accountability* – cerca di porre limiti e condizioni precise allo sviluppo e all'uso dell'intelligenza artificiale, ma si scontra con la complessità di sistemi sempre più opachi, interconnessi e imprevedibili.

A questa tensione si aggiunge la difficoltà di trovare una convergenza a livello globale. Iniziative come il *Global Partnership on AI* (GPAI), i principi OCSE sull'intelligenza artificiale, i documenti del G7 e i recenti dibattiti all'ONU testimoniano un crescente sforzo multilaterale per definire linee guida comuni. Tuttavia, il rischio di frammentazione normativa resta elevato, così come quello di una corsa al ribasso in nome della competitività tecnologica. In questo scenario, l'Europa ambisce a un ruolo di mediatore e modello, ma deve anche evitare di isolarsi in una postura moralistica che non tenga conto delle dinamiche geopolitiche e commerciali.

In questo contesto complesso, la trasparenza, spesso invocata come panacea normativa, si rivela uno strumento profondamente ambivalente. Come anticipato da autori come Judith Simon, chiedere trasparenza totale può significare alimentare nuove forme di sorveglianza, controllo e performatività normativa. È proprio in questo crocevia critico che si apre lo spazio per una riflessione controcorrente: può esistere un diritto all'opacità inteso come tutela dell'autonomia? L'opacità può diventare, in certi contesti, una forma legittima di protezione dell'individuo? È possibile bilanciare trasparenza, comprensibilità tecnica e rispetto della complessità dei sistemi?

5. IL DIRITTO ALL'OPACITÀ: UNA CRITICA FILOSOFICA ALLA TRASPARENZA NORMATIVA

I capitoli precedenti hanno delineato i principali nodi giuridici ed etici che caratterizzano la regolazione dell'intelligenza artificiale, evidenziando come il GDPR e l'AI Act tentino, attraverso strategie differenti, di conciliare trasparenza, protezione dei diritti e innovazione tecnologica. Tuttavia, a questo punto dell'analisi emerge una questione di natura più profonda: non si tratta soltanto di stabilire quanto sia possibile conoscere e controllare i sistemi automatizzati, ma di interrogarsi sulla desiderabilità stessa di una trasparenza assoluta.

L'ideale di completa visibilità, che costituisce il fondamento di molti strumenti regolatori – dai principi di *explainability* fino al diritto di accesso ai dati personali – può infatti generare conseguenze paradossali. Diverse correnti filosofiche e sociologiche contemporanee hanno messo in evidenza come la trasparenza assoluta rischi di trasformarsi in un dispositivo di controllo e uniformazione, minando proprio quegli spazi di libertà che la regolazione dovrebbe tutelare.

Questo capitolo esplora un paradigma alternativo: l'opacità come diritto fondamentale. Partendo dal pensiero di Édouard Glissant, che rivendica l'opacità quale spazio di alterità e resistenza all'assimilazione, per giungere alle riflessioni critiche di Byung-Chul Han, Michel Foucault e Shoshana Zuboff, l'analisi si concentra sul valore politico, epistemologico e antropologico del limite all'accessibilità e alla visibilità totale. In un'epoca dominata dalle *black box* dell'intelligenza artificiale e dalla sorveglianza pervasiva, riconoscere l'esistenza di un margine irriducibile dell'umano diventa un atto di responsabilità e di tutela democratica.

La tesi che qui si sviluppa è semplice ma radicale: non tutto ciò che è visibile è giusto, non tutto ciò che è opaco è ingiusto.

5.1. Il diritto all'opacità secondo Glissant: tra libertà umana e complessità algoritmica

Nel pensiero di Édouard Glissant, scrittore e filosofo caraibico, il concetto di opacità assume una rilevanza etica e politica fondamentale. Formalizzato nel suo *Poétique de la Relation* (1990), il diritto all'opacità si configura come una forma di resistenza al desiderio totalizzante della modernità occidentale di rendere ogni cosa trasparente, conoscibile, misurabile. Per Glissant, questa pretesa di comprensione universale rappresenta spesso un atto di dominio che riduce l'alterità a ciò che risulta intelligibile secondo parametri dominanti. L'opacità, al contrario, costituisce il riconoscimento di un'irriducibilità della soggettività: il diritto a non essere completamente decifrati, a esistere al di fuori di griglie semantiche preconfezionate.

Questa visione, originariamente sviluppata in ambito postcoloniale, trova oggi una nuova e inaspettata risonanza nel contesto della regolazione dell'intelligenza artificiale. L'Unione Europea, attraverso strumenti come il GDPR e l'AI Act, promuove principi quali la trasparenza, l'*accountability* e l'*explainability* dei sistemi automatizzati. Mentre da un lato tali principi si rivelano indispensabili per prevenire discriminazioni, abusi e arbitrarietà, dall'altro sollevano la questione cruciale di quanto un essere umano debba, o voglia, essere reso trasparente nei confronti delle tecnologie che lo osservano, lo profilano e ne predicono i comportamenti.

In questa prospettiva, il pensiero di Glissant consente di elaborare una lettura critica del modello europeo: la trasparenza non può essere elevata a valore assoluto, poiché ciò comporterebbe la negazione della libertà individuale e dell'autodeterminazione informativa. Il diritto all'opacità può essere quindi inteso come il diritto a non essere completamente decifrati, a sottrarsi alla logica dell'esposizione totale, specialmente in un'epoca in cui i dati personali rappresentano la materia prima del potere computazionale.

Tuttavia, esiste anche una seconda dimensione dell'opacità che riguarda non l'essere umano, ma i sistemi stessi. Le moderne architetture di intelligenza artificiale, in particolare le reti neurali profonde, presentano strutturalmente caratteristiche di *black box*: i loro meccanismi decisionali

interni sono spesso così complessi da risultare non interpretabili, né per gli utenti né, talvolta, per gli stessi sviluppatori. Questa opacità epistemologica sfida l'applicazione effettiva delle norme europee che richiedono "spiegazioni significative" (GDPR, Art. 22) e trasparenza "appropriata" (AI Act, Art. 13).

Emerge così una tensione regolatoria: da una parte, la normativa europea esige trasparenza come garanzia di diritti e giustizia; dall'altra, sia i limiti tecnici sia i diritti dell'individuo indicano che non tutto può, o deve, essere trasparente. Il diritto all'opacità non si oppone alla trasparenza in senso assoluto, ma ne relativizza il valore: suggerisce che, in certi contesti, il non sapere può costituire una forma di rispetto, e il non spiegare una forma di tutela.

Il contributo di Glissant può quindi essere un invito a ripensare la regolazione dell'intelligenza artificiale non soltanto in termini di controllo e comprensione, ma anche in termini di cura dell'invisibile. In un mondo ossessionato dalla visibilità, l'opacità può costituire un nuovo fondamento etico per la governance tecnologica.

5.2. La trasparenza come dominio: Byung-Chul Han

Nel dibattito filosofico contemporaneo, uno dei contributi più radicali contro l'ideologia della trasparenza proviene da Byung-Chul Han, filosofo coreano-tedesco che nei suoi scritti denuncia come la trasparenza sia divenuta una forma di dominio mascherata da virtù democratica. In *Nella società della trasparenza* (2012), Han sostiene che l'imperativo alla visibilità totale non promuove una maggiore libertà, ma induce piuttosto una forma di controllo pervasivo, in cui ogni zona d'ombra dell'esistenza viene dissolta, rendendo l'individuo completamente esposto e vulnerabile. La trasparenza, in questo senso, non è sinonimo di verità, ma piuttosto di sorveglianza, prestazione e normalizzazione.

Nel contesto della regolazione dell'intelligenza artificiale, queste riflessioni acquisiscono un significato particolarmente acuto. Il principio della trasparenza – sia essa invocata come spiegabilità algoritmica, accessibilità ai dati o auditabilità dei processi decisionali – si carica di profonde ambivalenze. Da un lato, rappresenta uno strumento di tutela e responsabilizzazione, come previsto dal GDPR (artt. 12, 13, 14) e rafforzato dall'AI Act. Dall'altro, come osserva Han, la sua spinta illimitata rischia di tradursi in una nuova forma di disciplinamento, dove l'obbligo di essere trasparenti corrisponde alla rinuncia all'opacità, all'alterità e al mistero che caratterizzano l'esperienza umana.

La "società della trasparenza" descritta da Han è una società senza pudore, senza ambiguità, senza segreti. In tale scenario, l'intelligenza artificiale diventa uno strumento non solo di predizione, ma di conformazione delle condotte, agendo come un dispositivo normativo implicito. Questo tipo di potere non necessita più di essere repressivo, poiché opera attraverso la positività della luce, dell'auto-esposizione e della profilazione continua. La soggettività viene spinta a trasformarsi in dato, e ogni espressione opaca di libertà rischia di essere interpretata come errore, devianza o mancanza di efficienza.

L'analisi di Han mette quindi in crisi la retorica dominante sulla trasparenza nell'era digitale, rivelandone i limiti e le possibili derive. In relazione all'AI Act, questo significa interrogarsi non solo su "quanto" un sistema sia trasparente, ma a quale scopo, per chi, e con quali conseguenze

etiche. Una trasparenza disincarnata, priva di contesto e svincolata dal rispetto dell'opacità individuale, può trasformarsi essa stessa in un meccanismo di potere.

5.3. Limiti epistemologici dell'AI

L'Intelligenza Artificiale viene spesso presentata come un sistema capace di analizzare enormi quantità di dati, riconoscere schemi complessi, prendere decisioni predittive e "apprendere" in modo autonomo. Tuttavia, questa narrazione rischia di occultare i limiti epistemologici profondi che caratterizzano intrinsecamente tali sistemi. A differenza della conoscenza umana, che si fonda su contesto, intenzionalità, ambiguità e interpretazione, la conoscenza computazionale si basa su correlazioni statistiche, rappresentazioni simboliche e regole formali. In questo senso, l'AI non conosce nel senso proprio del termine, ma calcola.

Come ha sostenuto *Judith Simon (2021)*, una delle maggiori teoriche della filosofia dei dati, i sistemi intelligenti sono strutturalmente limitati dalla loro epistemologia incorporata: operano entro modelli matematici che riducono la complessità del reale a variabili osservabili e computabili. Questo implica che le decisioni algoritmiche, per quanto sofisticate, non possano mai essere completamente neutrali o oggettive, poiché dipendono dalle scelte di modellizzazione, dai dati storici utilizzati e dagli obiettivi prefissati. Si genera così una paradossale opacità: mentre si esige trasparenza dagli algoritmi, il processo stesso di traduzione del mondo in linguaggio formale introduce inevitabilmente zone cieche e riduzionismi strutturali.

Inoltre, come osserva *Mireille Hildebrandt (2018)*, i sistemi di AI mancano di comprensione semantica autentica: riconoscono *pattern* ma non significati, correlazioni ma non causalità. Questo li rende strumenti potenti ma epistemologicamente fragili, soprattutto quando vengono impiegati in contesti sociali complessi, dove l'interpretazione umana e il giudizio etico risultano indispensabili. Il rischio è di attribuire alle macchine un'autorità cognitiva che non possiedono, confondendo la previsione con la comprensione e l'efficienza con la giustizia.

Questi limiti epistemologici non rappresentano semplici difetti tecnici da correggere, ma costituiscono questioni normative e filosofiche fondamentali. L'AI Act, nel suo tentativo di regolamentazione, riconosce in parte questi vincoli, soprattutto quando prevede l'obbligo di *human oversight* o la necessità di documentazione sui dataset utilizzati. Tuttavia, rimane ancora parziale la comprensione istituzionale di cosa significhi affidare funzioni conoscitive e decisionali a sistemi che non sono epistemicamente responsabili. La regolamentazione tende a rispondere a problemi di performance e gestione del rischio, ma fatica a interrogare la natura epistemica stessa dell'intelligenza artificiale.

In questo scenario, il diritto all'opacità, inteso anche come riconoscimento dei limiti intrinseci della conoscenza algoritmica, diventa una componente cruciale della riflessione critica. Accettare che alcuni processi non possano – né debbano – essere completamente modellizzati o ottimizzati ci invita a ripensare il ruolo dell'intelligenza artificiale non come sostituto della deliberazione umana, ma come strumento situato, fallibile e parziale, che necessita di controllo, contestualizzazione e senso critico.

5.4. Tecnica, potere e sorveglianza: Ellul, Foucault, Zuboff

L'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale non può essere compresa esclusivamente in termini tecnologici o normativi, ma richiede una riflessione più profonda sul rapporto tra tecnica, potere e controllo sociale. Alcuni tra i più influenti pensatori del secolo scorso hanno messo in luce le trasformazioni radicali prodotte dalla tecnica sulla struttura del potere, anticipando molte delle tensioni oggi evidenti nel governo algoritmico delle società digitali.

Jacques Ellul, nel suo celebre *La technique ou l'enjeu du siècle* (1954), sosteneva che la tecnica tende a svilupparsi secondo una logica autonoma, indipendente da fini morali o politici. La sua espansione non risponde a bisogni umani specifici, ma alla propria efficacia interna, alla propria razionalità autoreferenziale. Nell'ambito dell'intelligenza artificiale, questa intuizione si traduce nel rischio concreto che l'ottimizzazione algoritmica diventi fine a sé stessa, colonizzando progressivamente sempre più ambiti della vita quotidiana: dalla giustizia alla sanità, dall'educazione al mondo del lavoro. La regolamentazione – come il GDPR o l'AI Act – tenta di incanalare questa potenza, ma spesso si trova a rincorrere un processo che procede più velocemente del diritto stesso.

A questa visione si affianca quella di Michel Foucault, che in *Surveiller et punir: Naissance de la prison* (1975) e in altri scritti fondamentali, ha analizzato la trasformazione del potere da forma repressiva a forma dispositiva e diffusa. Nella sua teoria della "società disciplinare" e successivamente della "società del controllo", Foucault dimostra come il potere non risieda più in un centro identificabile, ma si articoli in pratiche capillari di sorveglianza e normalizzazione. I sistemi di intelligenza artificiale, specialmente quelli utilizzati per la sicurezza pubblica, la profilazione comportamentale o il *credit scoring*, rappresentano oggi l'incarnazione tecnologica di questa logica: essi non puniscono direttamente, ma classificano, predicono e regolano i comportamenti prima ancora che si manifestino.

Infine, Shoshana Zuboff, con il suo concetto di "capitalismo della sorveglianza" sviluppato in *The Age of Surveillance Capitalism* (2019), ha evidenziato come i dati non rappresentino soltanto una risorsa informativa, ma costituiscano una nuova fonte di potere economico e sociale. Le piattaforme digitali – alimentate da algoritmi di apprendimento automatico – non si limitano a raccogliere informazioni, ma modellano attivamente le scelte degli individui, generando ciò che Zuboff definisce "surplus comportamentale". Questo nuovo paradigma pone interrogativi fondamentali sulla libertà individuale, sull'autonomia del soggetto e sul ruolo delle istituzioni pubbliche in un contesto dove il potere si esprime attraverso infrastrutture invisibili ma pervasive.

Nel contesto europeo, il GDPR e l'AI Act tentano di rispondere a queste sfide epocali mediante principi di trasparenza, *accountability* e valutazione del rischio. Tuttavia, come emerge dall'analisi condotta nei capitoli precedenti, sussiste il rischio che questi strumenti si limitino a regolare gli effetti più evidenti senza interrogare davvero le cause strutturali del potere algoritmico. Il diritto rischia di intervenire a valle del problema, senza una piena comprensione del modo in cui la tecnica trasforma le condizioni stesse della soggettività, della responsabilità e della libertà.

In questa prospettiva, la regolamentazione non può che essere affiancata da una riflessione più ampia, filosofica e politica, che riconosca la natura profondamente ambivalente della tecnica: strumento di emancipazione e, al contempo, di dominio. Senza tale consapevolezza critica, qualsiasi

strategia giuridica rischia di ridursi a mero esercizio formale, incapace di rispondere alla radicalità delle sfide poste dall'intelligenza artificiale contemporanea.

6. CASO STUDIO: CLEARVIEW AI, RICONOSCIMENTO FACCIALE E DIRITTO ALL'OPACITÀ

6.1. Clearview AI: un caso di sorveglianza algoritmica

Clearview AI è una società statunitense fondata nel 2017 da Hoan Ton-That, programmatore australiano, e Richard Schwartz, ex collaboratore politico. L'azienda si è distinta per aver sviluppato un sistema di riconoscimento facciale capace di identificare volti umani con un altissimo grado di accuratezza. La peculiarità (e la criticità) del sistema risiede nel suo database: oltre 20 miliardi di immagini raccolte automaticamente dal web, comprese foto prelevate da social media come Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, senza il consenso degli interessati.

Il software di Clearview AI consente alle forze dell'ordine e ad altri clienti, pubblici e privati, di caricare una foto del volto di una persona e ottenere in risposta tutte le immagini corrispondenti, collegate a profili, nomi e altre informazioni personali. Questo strumento è stato adottato da centinaia di enti di polizia negli Stati Uniti, incluso l'FBI, ma ha sollevato numerose polemiche sul fronte della privacy, della sorveglianza di massa e del trattamento illecito di dati biometrici.

Nel 2020, un'inchiesta del *New York Times* ha portato Clearview all'attenzione del pubblico globale, evidenziando non solo la portata della raccolta dati, ma anche l'assenza di trasparenza e controlli adeguati. Da quel momento, sono seguite indagini e sanzioni in diversi paesi europei. Il Garante della Privacy italiano, ad esempio, nel 2022 ha multato l'azienda per 20 milioni di euro, ordinandole di cancellare i dati relativi a cittadini italiani. Provvedimenti simili sono stati emessi da autorità in Francia, Grecia e Germania, basandosi sul fatto che Clearview non rispettava i principi fondamentali del GDPR, come la liceità del trattamento, la trasparenza, la limitazione delle finalità e i diritti degli interessati.

Clearview ha tuttavia sostenuto di non essere soggetta alla normativa europea in quanto società americana che non offre direttamente servizi nell'UE, sollevando un ulteriore dibattito giuridico sulla portata extraterritoriale del GDPR e la necessità di aggiornare i meccanismi di enforcement.

6.2. Simulazione DPIA sul caso Clearview AI

Alla luce della rilevanza strategica del caso Clearview AI nell'ambito della sorveglianza algoritmica globale, si procede con una simulazione operativa di Data Protection Impact Assessment (DPIA), come previsto dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), strumento fondamentale per valutare i rischi che un trattamento dei dati può comportare per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, soprattutto quando vengono impiegate tecnologie ad alto impatto sistemico, come nel caso dell'intelligenza artificiale applicata al riconoscimento facciale.

In questa sezione dunque, si procederà a compilare un template ufficiale proposto da GDPR.eu, una piattaforma indipendente e accreditata che fornisce risorse pratiche per l'implementazione del GDPR, in collaborazione con Proton e IAPP (International Association of Privacy Professionals). Il

documento originale è disponibile al seguente indirizzo: <https://gdpr.eu/data-protection-impact-assessment-template>

Il modulo è composto da 7 sezioni principali, che spaziano dalla descrizione del trattamento fino alla valutazione dei rischi residui e alle misure di mitigazione. Ogni sezione sarà compilata in modo realistico, assumendo il punto di vista di un Data Protection Officer (DPO) che si trovi a dover valutare la liceità e la sostenibilità del trattamento effettuato dalla piattaforma Clearview AI in un contesto europeo.

STEP 1: IDENTIFY THE NEED FOR A DPIA

Il trattamento effettuato da Clearview AI implica l'uso di tecnologie di riconoscimento facciale basate su intelligenza artificiale e dati biometrici, raccolti in modo automatizzato da fonti web pubbliche (social network, siti d'informazione, blog, ecc.). Le immagini vengono indicizzate e rese interrogabili da parte di soggetti terzi – prevalentemente autorità pubbliche e forze dell'ordine – tramite sistemi di API biometriche. Si tratta dunque di un trattamento:

- su larga scala
- ad alto impatto sui diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche
- con utilizzo di categorie particolari di dati (art. 9 GDPR)
- senza una base giuridica chiara nel contesto europeo
- senza trasparenza o meccanismi di controllo da parte degli interessati
- che comporta trasferimenti internazionali di dati personali verso gli Stati Uniti, senza garanzie adeguate richieste a seguito della sentenza *Schrems II* (CGUE, C-311/18, 16 luglio 2020), che ha invalidato il Privacy Shield e imposto condizioni più stringenti per il trasferimento extra-UE, a tutela dei diritti fondamentali degli interessati.

Secondo le Linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) e l'art. 35 del GDPR, una DPIA è obbligatoria ogniqualvolta un trattamento:

- comporti sorveglianza sistematica di spazi accessibili al pubblico
- includa dati biometrici per identificazione univoca
- sia effettuato su larga scala
- possa generare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati

Tutte queste condizioni si applicano in modo inequivocabile al sistema Clearview AI.

Dunque sì, è necessaria una DPIA. Il trattamento rientra chiaramente nei casi di obbligatorietà previsti dal GDPR e comporta rischi sistemici elevatissimi per i diritti degli interessati.

STEP 2: DESCRIBE THE PROCESSING

Clearview AI raccoglie dati biometrici mediante scraping automatizzato su larga scala da fonti web pubblicamente accessibili, tra cui social network (es. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), siti informativi e blog. Il sistema non chiede consenso né fornisce informative agli interessati al

momento della raccolta. Le immagini raccolte vengono elaborate tramite algoritmi di riconoscimento facciale e indicizzate in un database proprietario.

Il sistema consente l'identificazione di soggetti ignoti caricando una singola foto come input, restituendo possibili corrispondenze con link alle fonti originarie. I dati biometrici vengono archiviati in modo indefinito. Non sono disponibili informazioni certe sul periodo di conservazione, né sono specificati meccanismi di scadenza, revisione, minimizzazione o cancellazione periodica dei dati.

Non risulta prevista alcuna procedura standardizzata di cancellazione automatica o manuale. Gli interessati non sono a conoscenza dell'inserimento nel sistema e non possono esercitare un diritto di opposizione o cancellazione (art. 17 e 21 GDPR).

Clearview AI offre accesso al database biometrico a soggetti terzi, tra cui forze dell'ordine, agenzie governative, o talvolta soggetti privati (in via sperimentale o commerciale)

L'accesso avviene tramite API su piattaforma SaaS; non è chiaro se vi siano accordi contrattuali vincolanti o misure di controllo adeguate.

STEP 3: CONSULTATION PROCESS

Secondo l'articolo 35(2) del GDPR, il titolare del trattamento, ove designato, deve consultare il Data Protection Officer (DPO) durante lo svolgimento della valutazione d'impatto, e può estendere la consultazione ad altri stakeholder rilevanti (es. responsabili del trattamento, ingegneri di sistema, responsabili IT, legali, soggetti interessati).

Nel caso di Clearview AI, l'analisi condotta ha evidenziato la mancanza di qualsiasi processo documentato di consultazione interna o esterna:

- Nessun DPO ufficialmente designato, né negli Stati Uniti né per attività soggette a giurisdizione europea
- Assenza di dialogo con autorità garanti o organismi indipendenti di controllo (es. EDPB, Garante Privacy, CNIL, ICO)
- Nessuna valutazione etica formalizzata con soggetti terzi (es. esperti di AI, bioetica, società civile)
- Nessun meccanismo di coinvolgimento degli interessati (data subjects), che non sono a conoscenza né della raccolta né dell'uso dei loro dati biometrici
- Non è stato reso pubblico alcun documento che attesti verifiche di sicurezza, o processi di validazione algoritmica trasparente

In una corretta DPIA, il coinvolgimento di stakeholder chiave è essenziale per garantire che il trattamento sia valutato in modo multidisciplinare, e che vengano considerate le implicazioni sociali, tecniche e giuridiche del trattamento.

Questa mancanza rappresenta una grave violazione procedurale del GDPR, e compromette la validità e la trasparenza del trattamento stesso.

STEP 4: ASSESS NECESSITY AND PROPORTIONALITY

Clearview AI dichiara come finalità quella di “supportare le forze dell’ordine, la sicurezza pubblica e le indagini criminali” mediante un motore di ricerca facciale che consente di identificare individui partendo da immagini fotografiche.

Sebbene la sicurezza pubblica possa costituire un interesse legittimo rilevante, la modalità con cui Clearview raccoglie, tratta e conserva i dati biometrici non soddisfa i requisiti di necessità, pertinenza e proporzionalità richiesti dal GDPR.

Valutazione della necessità:

- Il trattamento è automatizzato, massivo e preventivo: non viene effettuata alcuna verifica o filtro preventivo su chi viene incluso nel database
- Manca una base giuridica valida secondo gli articoli 6 e 9 del GDPR:
 - Non c'è consenso esplicito degli interessati (art. 9.2.a)
 - Non vi è base normativa specifica che autorizzi il trattamento di dati biometrici da parte di un soggetto privato statunitense (art. 9.2.g, 9.2.i)

Valutazione della proporzionalità:

- La raccolta indiscriminata di dati biometrici da milioni di individui, inclusi bambini e persone vulnerabili, appare del tutto sproporzionata rispetto allo scopo perseguito
- Non vi è alcuna limitazione per ambito territoriale o temporale, né una segmentazione selettiva in base a criteri investigativi definiti
- La possibilità di falsi positivi o profilazioni errate è concreta e non viene mitigata da controlli umani obbligatori o meccanismi di contestazione

Il trattamento effettuato da Clearview AI non rispetta i criteri di necessità e proporzionalità come richiesto dal GDPR.

STEP 5: IDENTIFY AND ASSESS RISKS

Il trattamento effettuato da Clearview AI presenta una serie di rischi sistemici e concreti per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche coinvolte. La natura biometrica dei dati trattati, la modalità automatizzata e su larga scala della raccolta, l'assenza di base giuridica e di trasparenza, nonché i potenziali effetti discriminatori o erronei dell'algoritmo, contribuiscono alla configurazione di un profilo di rischio elevato o molto elevato.

I maggiori rischi identificati sono: violazione della privacy e della dignità, accesso improprio ai dati, falsi positivi/negativi, profilazione discriminatoria, trasferimenti extra-ue non sicuri, mancanza di controllo da parte degli interessati. La maggior parte dei rischi individuati ha una probabilità alta e una gravità alta o molto alta, rendendo il livello di rischio complessivo critico.

STEP 6: IDENTIFY MEASURES TO REDUCE RISK

Si potrebbe pensare di introdurre alcune misure che possano mitigare il rischio:

- Applicazione rigorosa del principio di minimizzazione (art. 5.1.c GDPR). Scraping limitato a fonti con consenso esplicito. Introduzione di filtri semantici, geografici, temporali.
- Obbligatorietà della revisione umana (human-in-the-loop).
- Implementazione di un portale pubblico per l'esercizio dei diritti (accesso, cancellazione, opposizione) e integrazione di informative trasparenti.
- Controllo granulare degli accessi
- Base giudiziaria unica e approvata per trasferimenti extra-UE

Nonostante l'adozione di alcune misure tecniche ipotetiche, il livello di rischio residuo rimane alto o molto alto. Questo perché la criticità maggiore risiede nella struttura stessa del trattamento, non in una singola misura tecnica. Il principio di "privacy by design" non è rispettato in origine, e le mitigazioni ex post risultano solo parzialmente efficaci.

STEP 7: SIGN OFF AND RECORD OUTCOMES

Il trattamento non può procedere nelle condizioni attuali; è necessaria una revisione radicale dell'architettura tecnica, legale e organizzativa del sistema.

NOTA METODOLOGICA

Esistono anche strumenti automatizzati che facilitano l'elaborazione e la documentazione delle valutazioni d'impatto secondo gli standard del GDPR. Tra i più rilevanti si distingue il PIA Tool sviluppato dalla CNIL, l'Autorità garante francese per la protezione dei dati personali. Si tratta di un software open-source, liberamente scaricabile e adattabile, progettato per guidare i titolari del trattamento nella redazione strutturata di una DPIA, secondo quanto previsto dall'art. 35 GDPR.

Il tool consente di documentare in modo sistematico tutte le fasi della valutazione – dall'identificazione del trattamento alla gestione dei rischi – e risulta particolarmente utile in contesti pubblici, accademici o organizzativi che desiderano garantire accountability, tracciabilità delle decisioni e standardizzazione del processo DPIA.

Link ufficiale CNIL:

<https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assessment>

6.3. Violazioni normative e crisi del modello Europeo

Il caso Clearview AI rappresenta un banco di prova paradigmatico per valutare la solidità del quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati e intelligenza artificiale. Da un lato, le autorità garanti europee hanno reagito in modo coeso e deciso, applicando i principi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in particolare il principio di liceità del trattamento (art. 6), la limitazione della finalità (art. 5.1.b) e la protezione dei dati biometrici come dati sensibili (art. 9). Dall'altro lato, l'episodio ha mostrato con evidenza i limiti pratici e geopolitici del modello regolatorio dell'Unione.

L'approccio europeo si fonda su una concezione di centralità del soggetto e autodeterminazione informativa, che viene messa profondamente in discussione nel momento in cui un attore esterno come Clearview può operare de facto senza consenso, senza trasparenza, senza controllo. Il principio di accountability, cardine del GDPR (art. 5.2), rischia di perdere efficacia quando l'enforcement è ostacolato da barriere giurisdizionali o dall'asimmetria tecnologica tra soggetti

regolatori e sviluppatori di intelligenza artificiale. Il caso rende quindi evidente una crisi del principio di sovranità normativa, esponendo l'UE al rischio di un unilateralismo inefficace.

Dal punto di vista dell'AI Act, sebbene il regolamento non fosse ancora in vigore al momento dei fatti, Clearview rappresenta chiaramente un esempio di sistema ad alto rischio, trattando dati biometrici per identificazione remota. Tuttavia, anche l'AI Act – come discusso nel Capitolo 4 – attribuisce gran parte delle responsabilità ai fornitori e agli sviluppatori, lasciando aperti interrogativi su come tutelare i diritti quando questi attori operano al di fuori dello spazio giuridico europeo.

Sul piano filosofico, Clearview incarna una tensione profonda tra trasparenza algoritmica e diritto all'opacità. Mentre la raccolta massiva di volti promuove un'idea di visibilità totale e sorveglianza preventiva, si nega all'individuo il diritto di non essere visibile, tracciato, riconosciuto. In questo senso, il pensiero di Édouard Glissant risulta illuminante: l'opacità rappresenta una prerogativa umana fondamentale, una forma di resistenza all'omologazione e al controllo. Allo stesso modo, il paradosso della trasparenza emerge con particolare forza: quanto più i sistemi promettono di "rendere chiaro" ciò che è oscuro, tanto più si consolidano meccanismi opachi di potere.

Clearview non è soltanto un caso giuridico, ma un simbolo culturale della trasformazione in atto. La biometria algoritmica diventa qui un campo di battaglia tra diritti fondamentali e dominio tecnologico, tra modelli normativi in conflitto e visioni del mondo incompatibili. Di fronte a questi scenari, l'UE è chiamata a difendere il suo paradigma normativo non solo attraverso sanzioni, ma anche mediante una strategia geopolitica, culturale e tecnologica capace di contrastare l'asimmetria di potere generata dai nuovi attori dell'intelligenza artificiale.

7. CONCLUSIONI

Il percorso di analisi sviluppato ha inteso fornire una lettura critica e interdisciplinare della protezione dei dati personali e della regolazione dell'intelligenza artificiale nell'era digitale. Partendo dall'evoluzione storica e culturale del concetto di privacy, l'indagine ha attraversato i fondamenti normativi del GDPR e dell'AI Act, per approdare a una riflessione filosofica sui limiti e le ambivalenze della trasparenza come valore normativo assoluto.

L'analisi dei principi fondamentali del trattamento dei dati personali ha mostrato come la protezione della privacy non rappresenti semplicemente una questione tecnica o procedurale, ma costituisca un pilastro della dignità umana e dell'autodeterminazione individuale. I concetti di *privacy by design* e *by default* si configurano come paradigmi epistemologici che ridefiniscono il rapporto tra tecnologia e diritti fondamentali.

L'esame dettagliato del GDPR ha evidenziato un modello regolatorio che, pur con le sue criticità applicative, ha saputo anticipare molte delle sfide poste dall'intelligenza artificiale. I principi di liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e *accountability* si sono rivelati strumenti concettuali preziosi per orientare lo sviluppo tecnologico in senso democratico. Tuttavia, l'analisi ha anche messo in luce i limiti di un approccio prevalentemente centrato sulla regolazione *ex post* dei comportamenti, piuttosto che sulla comprensione *ex ante* delle dinamiche strutturali del potere digitale.

L'AI Act, dal canto suo, rappresenta un tentativo ambizioso di estendere i principi del GDPR al governo dell'intelligenza artificiale attraverso una logica di stratificazione del rischio. La "piramide del rischio" e i tre pilastri della governance – trasparenza, auditing e controllo umano – delineano un framework normativo innovativo, ma non privo di tensioni interne. L'analisi comparata ha rivelato come la sfida non risieda tanto nella definizione di regole tecniche, quanto nella capacità di mantenere coerenza tra principi etici, applicazione pratica e dinamiche geopolitiche.

Il confronto sistematico tra GDPR e AI Act ha fatto emergere un'architettura normativa europea caratterizzata da principi condivisi ma anche da significative divergenze concettuali. Se da un lato l'approccio basato sul rischio e i principi di *by design* e *accountability* creano una continuità regolatoria, dall'altro permangono contraddizioni e ambiguità che riflettono la complessità intrinseca del fenomeno tecnologico. La tensione tra trasparenza e controllo, in particolare, ha mostrato come la regolazione rischi di riprodurre, sotto nuove forme, le stesse logiche di potere che intende limitare.

La riflessione filosofica sul diritto all'opacità ha costituito il cuore teorico dell'analisi, offrendo una prospettiva critica sulla retorica della trasparenza assoluta. Il pensiero di Glissant, Han, Simon e Zuboff ha permesso di mettere in questione l'assunto secondo cui maggiore visibilità equivalga automaticamente a maggiore giustizia e democrazia. Al contrario, l'indagine ha mostrato come l'opacità possa costituire uno spazio di resistenza e libertà, un diritto fondamentale a non essere completamente decifrati dalle logiche computazionali.

I limiti epistemologici dell'intelligenza artificiale, lungi dall'essere semplici difetti tecnici, si sono rivelati questioni normative cruciali che interrogano la natura stessa della conoscenza e della decisione algoritmica. La riflessione sui rapporti tra tecnica, potere e sorveglianza ha evidenziato come l'AI non sia uno strumento neutro, ma incorpori visioni del mondo e strutture di potere specifiche che richiedono un'analisi critica approfondita.

Il caso Clearview AI ha fornito un banco di prova concreto per testare la solidità del quadro normativo europeo, rivelando tanto le potenzialità quanto i limiti dell'approccio regolatorio dell'UE. La vicenda ha mostrato come la protezione dei diritti nell'era digitale non possa prescindere da una strategia geopolitica e culturale capace di contrastare l'asimmetria di potere generata dai nuovi attori tecnologici globali.

Emerge così un quadro complesso, in cui la regolazione dell'intelligenza artificiale si configura non come problema puramente tecnico o giuridico, ma come sfida culturale, epistemologica e politica. Il modello europeo, pur con i suoi limiti, rappresenta un tentativo significativo di affermare la centralità dei diritti umani nell'era algoritmica. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla capacità di evolvere da framework normativo a progetto democratico più ampio, capace di integrare competenze giuridiche, tecniche e umanistiche.

Solo attraverso un dialogo interdisciplinare tra diritto, tecnica e filosofia sarà possibile costruire forme di governance tecnologica all'altezza delle sfide del presente, capaci di tutelare la dignità umana senza rinunciare alle potenzialità trasformatrici dell'innovazione digitale, in un ripensamento radicale dell'equilibrio tra controllo e libertà, tra trasparenza e anonimato, tra tracciabilità e diritto all'irrelevanza, creando uno scenario dove il diritto all'opacità non rappresenta un ostacolo al

progresso, ma piuttosto una risorsa politica e giuridica per un'AI davvero conforme all'idea di cittadino, non solo di utente.

BIBLIOGRAFIA

- Batini, C. (2021).** *Enciclopedia dei dati digitali, Volume primo: I dati sono una finestra sul mondo*. Milano: Pubblicazione propria.
- Brandeis, L. D., & Warren, S. D. (1890).** The right to privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220.
- Consiglio d'Europa (1981).** *Convenzione per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108)*.
<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108>
- Unione Europea (2000).** *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)*.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT>
- Unione Europea (2016).** *Regolamento (UE) 2016/679... (General Data Protection Regulation – GDPR)*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Ohm, P. (2010).** Broken promises of privacy: Responding to the surprising failure of anonymization. *UCLA Law Review*, 57(6), 1701–1777.
- U.S. Department of Health, Education, and Welfare. (1973).** *Records, computers and the rights of citizens*.
- OECD (1980).** *Guidelines on the protection of privacy and transborder flows of personal data*.
- Cavoukian, A. (2009).** *Privacy by design: The 7 foundational principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario.
- Gürses, S., Troncoso, C., & Díaz, C. (2011).** Engineering privacy by design reloaded. In *Privacy Enhancing Technologies Symposium (PETS)*.
- Governo Italiano (2003).** *Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), art. 3*.
- AgID & CINI (2019).** *Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection. Versione 2.0*.
<https://www.cybersecurityframework.it/it/framework-nazionale>
- Hoepman, J.-H. (2014).** *Privacy design strategies (The little blue book)*. Radboud University.
<https://arxiv.org/abs/1210.6621>
- European Data Protection Board (2018–2024).** *Guidelines on the GDPR*.
- Jonas, H. (1979).** *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. Torino: Einaudi.
- Bygrave, L. A. (2021).** *Data protection law: Approaching its rationale, logic and limits*. Oxford University Press.
- European Commission (2020).** *White paper on artificial intelligence – A European approach to excellence and trust (COM(2020) 65 final)*.

European Commission (2021). *Proposal for a regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act)* (COM(2021) 206 final).

European Commission (2020). *Shaping Europe's digital future.*

Vestager, M., & Breton, T. (2020). *Europe fit for the digital age.* European Commission Press Releases.

Floridi, L. (2018). Soft ethics and the governance of the digital. *Philosophy & Technology*, 31(1)

Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity.* London: Sage.

Hildebrandt, M. (2018). *Law for computer scientists and other folk.* Oxford University Press.

Bygrave, L. A. (2021). Minding the machine: Artificial intelligence and the regulation of personal data in the European Union. *European Journal of Risk Regulation*, 12(2), 318–332.

Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. *Science*, 366(6464), 447–453.
<https://doi.org/10.1126/science.aax2342>

Selbst, A. D., Boyd, D., Friedler, S. A., Venkatasubramanian, S., & Vertesi, J. (2019). Fairness and abstraction in sociotechnical systems. In *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (FAT)**, 59–68. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287598>

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power.* PublicAffairs.

Mittelstadt, B. D. (2019). Principles alone cannot guarantee ethical AI. *Nature Machine Intelligence*, 1(11), 501–507. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4>

Nemitz, P. (2018). Constitutional democracy and technology in the age of artificial intelligence. *Philosophy & Technology*, 31(4), 505–522.

Binns, R. (2014). On the apparent conflict between transparency and privacy.

Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information.* Harvard University Press.

Burrell, J. (2016). How the machine 'thinks': Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big Data & Society*, 3(1). <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>

Simon, J., Wong, P.-H., & Rieder, G. (2020). Algorithmic bias and the value sensitive design approach. *Internet Policy Review*, 9(4).

Bradford, A. (2020). *The Brussels effect: How the European Union rules the world.* Oxford University Press.

González Fuster, G. (2022). The EU as a normative power in digital governance: Between sovereignty and fundamental rights. *International Data Protection Law*, 13(2).

Glissant, É. (1990). *Poétique de la relation.* Paris: Gallimard.

Han, B.-C. (2012). *Nella società della trasparenza.* Roma: Nottetempo.

Simon, J. (2021). The ethics of datafication: Big data and the question of knowledge. *Philosophy & Technology*, 34(1), 77–97.

Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2).
<https://doi.org/10.1177/2053951716679679>

Ellul, J. (1954). *La technique ou l'enjeu du siècle*. Paris: Armand Colin.

Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir: Naissance de la prison*. Paris: Gallimard.

Hill, K. (2020). The secretive company that might end privacy as we know it. *The New York Times*, 18 gennaio 2020. <https://www.nytimes.com/2020/01/18/technology/clearview-privacy-facial-recognition.html>